



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Verfahrensrecht 03

Steuerverwaltungsakte

23

Verfasser:

Prof. Dr. Stefan Holzner, LL.M.

Prof. Dr. Oliver Zugmaier

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	DAS BESTEUERUNGSVERFAHREN IM ÜBERBLICK	1
II.	STEUERVERWALTUNGSAKTE	2
1.	Einführung	2
2.	Begriff des Steuerverwaltungsakts	2
2.1	Gebundene Verwaltung	3
2.2	Ermessensverwaltung	3
3.	Form von Verwaltungsakten	4
4.	Bestimmtheit von Verwaltungsakten	5
5.	Begründung von Verwaltungsakten	5
III.	STEUERFESTSETZUNG	6
1.	Einführung	6
2.	Steuerbescheide	6
3.	Ablehnung des Erlasses von Steuerbescheiden	11
4.	Steueranmeldungen	11
4.1	Allgemeines	11
4.2	Wirkung einer Steueranmeldung	12
IV.	FESTSTELLUNGSBESCHEIDE	13
1.	Einführung	13
2.	Bedeutung der Feststellungsbescheide	13
3.	Einheitliche und gesonderte Feststellung von Einkünften	14
3.1	Inhalt von Feststellungsbescheiden	15
3.2	Fälle von geringer Bedeutung	17
4.	Gesonderte Feststellung von Einkünften nach § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b AO	17
5.	Feststellung sonstiger Besteuerungsgrundlagen	18
5.1	Steuermessbescheide	18
5.2	Verlustabzug	18
V.	BEKANNTGABE VON STEUERVERWALTUNGSAKTEN	19
1.	Wirksamwerden von Verwaltungsakten	19
2.	Zeitpunkt des Wirksamwerdens	19
3.	Die wichtigsten Arten der Bekanntgabe	19
3.1	Bekanntgabe durch einfachen Brief	20
3.2	Bekanntgabe durch Telefax	21
3.3	Elektronische Bekanntgabe	21



3.3.1	Allgemeines	21
3.3.2	Elektronische Übermittlung	21
3.3.3	Bereitstellung zum Datenabruf	21
3.4	Zustellung von Steuerverwaltungsakten	22
3.4.1	Zustellungsarten	22
3.4.2	Zustellungsmängel	23
4.	Folgen der Bekanntgabe	23
5.	Ordnungsmäßige Bekanntgabe durch richtige Adressierung und Übermittlung an den richtigen Empfänger	23
5.1	Inhaltsadressat	24
5.2	Bekanntgabeadressat	24
5.3	Empfänger	24
6.	Adressierung von Steuerverwaltungsakten	24
7.	Übermittlung von Steuerverwaltungsakten an den richtigen Empfänger	25
8.	Bekanntgabe von Verwaltungsakten bei Vertretung von Bevollmächtigten	25
8.1	Adressierung	26
8.2	Übermittlung	26
9.	Bekanntgabe an Minderjährige, Geschäftsunfähige, beschränkt Geschäftsfähige	26
9.1	Adressierung	26
9.2	Übermittlung	26
10.	Bekanntgabe an Ehegatten	27
10.1	Adressierung von ESt-Bescheiden an zusammen veranlagte Ehegatten	27
10.2	Übermittlung von ESt-Bescheiden an zusammen veranlagte Ehegatten	28
11.	Bekanntgabe in Fällen der Gesamtrechtsnachfolge	28
12.	Bekanntgabe von Steuerbescheiden an Personengesellschaften und Gemeinschaften	29
12.1	Rechtsfähige Personenvereinigungen	29
12.2	Nichtrechtsfähige Personenvereinigungen und nichtrechtsfähige GbR	30
13.	Bekanntgabe von einheitlichen und gesonderten Feststellungen	30
13.1	Übermittlung an rechtsfähige Personenvereinigungen (§ 183 AO)	31
13.2	Übermittlung an nicht rechtsfähige Personenvereinigungen (§ 183a AO)	32
14.	Bekanntgabe an juristische Personen	33
15.	ÜBUNGSFALL	34

I. DAS BESTEUERUNGSVERFAHREN IM ÜBERBLICK



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Überblick Lehrbrief VerfR 03 – v12090

Mit den **ersten beiden Lehrbriefen** aus dem Verfahrensrecht (LB VerfR 01 und LB VerfR 02) haben Sie eine Einführung in das steuerliche Verfahrensrecht erhalten. Mit diesem Lehrbrief beginnen wir die Vertiefung und erreichen nun auch das Niveau, das von Ihnen in der Steuerberaterprüfung (StB-Prüfung) erwartet wird.

Dieser **Lehrbrief Verfahrensrecht (VerfR) 03** befasst sich mit dem Steuerverwaltungsakt (SteuerVA), der für das gesamte Besteuerungsverfahren von zentraler Bedeutung ist, so dass er an erster Stelle steht. Die **weiteren Lehrbriefe** decken das Besteuerungsverfahren ab, wobei prüfungsrelevantere Themen zuerst behandelt werden (z.B. ist das Einspruchsverfahren für die StB-Prüfung weit wichtiger als das Haftungsverfahren).



DAS BESTEUERUNGSVERFAHREN IM ÜBERBLICK

1. Steuerliches Ermittlungsverfahren (§§ 85 ff. AO)
2. Steuerfestsetzungsverfahren (§§ 155 ff. AO) → VerfR 04 + 05
3. Erhebungsverfahren (§§ 218 ff. AO) → VerfR 08
4. Vollstreckungsverfahren (§§ 249 ff. AO) → VerfR 11
5. Haftungsverfahren (§§ 191, 192 AO) → VerfR 09
6. Außenprüfung (§§ 193 ff. AO) → VerfR 08
7. Rechtsbehelfsverfahren (§§ 347 ff. AO) → VerfR 06 + 07
8. Steuerstraft- und -bußgeldrecht (§§ 369 ff. AO) → VerfR 10
9. Finanzgerichtliches Verfahren (FGO)

Das finanzgerichtliche Verfahren war in den letzten zehn Jahren nur punktuell Gegenstand der **schriftlichen StB-Prüfung** (2024 mit zwei von 35 Punkten). Wir haben daher auf einen gesonderten Lehrbrief verzichtet. In unseren Klausurenkursen werden wir jedoch an einigen Stellen auf die FGO eingehen. So sind Sie gewappnet, falls das finanzgerichtliche Verfahren tiefergehend abgeprüft werden sollte. In der **mündlichen** Prüfung hingegen wird die FGO häufig geprüft. Im Rahmen der Vorbereitung auf die mündliche Prüfung erhalten Sie dann einen ausführlichen Lehrbrief zum finanzgerichtlichen Verfahren.



HINWEIS

Die Änderungen, die die AO durch das Kreditwirtschaftsförderungsgesetz v. 22.12.2023 (BGBl. I 2023, Nr. 411) erfahren hat, sind teilweise bereits zum 1.1.2024 in Kraft getreten, finden aufgrund von Art. 97 § 39 EGAO jedoch zum Teil erst zu späteren Zeitpunkten Anwendung. Vor diesem Hintergrund ist die Übergangsvorschrift des Art. 97 § 39 EGAO jeweils genau zu prüfen. Wir weisen an den maßgeblichen Stellen der Lehrbriefe jeweils darauf hin!



II. STEUERVERWALTUNGSAKTE

1. Einführung

Solange das Finanzamt (FA) intern mit der Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen beschäftigt ist, werden die Steuerpflichtigen (Stpfl.) von der Tätigkeit der Behörde nicht unmittelbar betroffen – sie erhalten davon im Allgemeinen gar keine Kenntnis. Dies ändert sich, wenn das FA an sie herantritt, etwa wenn es von ihnen eine Steuererklärung will oder sie zu einer Auskunft auffordert oder ihnen gegenüber ein Zwangsgeld oder einen Verspätungszuschlag festsetzt. Erst in diesem Zeitpunkt werden die Stpfl. vom Handeln der Behörde unmittelbar betroffen, erst in diesem Zeitpunkt stellt sich für sie die Frage, ob und inwieweit sie sich gegen diese Handlungen des FAs wehren können. Soll die Tätigkeit einer hoheitlich handelnden Behörde Rechtswirkung nach außen erzielen, erfolgt ihre Willensäußerung in Form von **Verwaltungsakten (VAen)**.

2. Begriff des Steuerverwaltungsakts



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2014 war ein als „Prüfungsanordnung“ bezeichnetes Schreiben des FAs vollständig abgedruckt. Es wurde gefragt, wie viele selbstständig mit Einspruch anfechtbare VAe (insgesamt elf) dieses Schreiben enthält.

In der StB-Prüfung 2018 war ein Feststellungsbescheid abgedruckt. Aus diesem VA mussten Informationen herausgelesen werden, die für die Lösung der Aufgaben notwendig waren.

In § 118 Satz 1 AO sind die Merkmale eines VAs geregelt. Nur wenn sie alle erfüllt sind, liegt ein **VA** vor. Diese Merkmale sind:

- eine hoheitliche Willensäußerung
- einer Behörde
- auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts
- zur Regelung eines Einzelfalls
- mit unmittelbarer Rechtswirkung nach außen

► Beispiel:

Beispiele für SteuerVA, die alle Merkmale des § 118 AO erfüllen: Steuerbescheide, Steueränderungsbescheide, Steuermessbescheide, Feststellungsbescheide, Haftungsbescheide, Festsetzung von Verspätungszuschlägen und Zwangsgeldern, Androhung von Zwangsgeldern, Aufforderung eines FAs, Steuererklärungen abzugeben (selbst wenn das Schreiben einen Hinweis des FA enthält, dass der Stpfl. das Schreiben mit einem entsprechenden Vermerk zurücksenden soll, falls er der Auffassung ist, er sei nicht zur Abgabe verpflichtet (BFH, Urt. v. 4.10.2017, VI R 53/15, BStBl 2018 II, S. 123), Auskünfte zu erteilen oder den Gewinn nach §§ 140 ff. AO zu ermitteln, Stundungen, Steuererlasse, Ablehnung von Stundungen oder Steuererlassen, Prüfungsanordnungen usw.



HINWEIS

Eine Mitteilung nach § 202 Abs. 1 Satz 3 AO an den Stpfl., dass eine durchgeführte Außenprüfung zu keiner Änderung der Besteuerungsgrundlage geführt hat, stellt keinen VA dar (BFH, Urt. v. 20.2.2025, IV R 17/22).

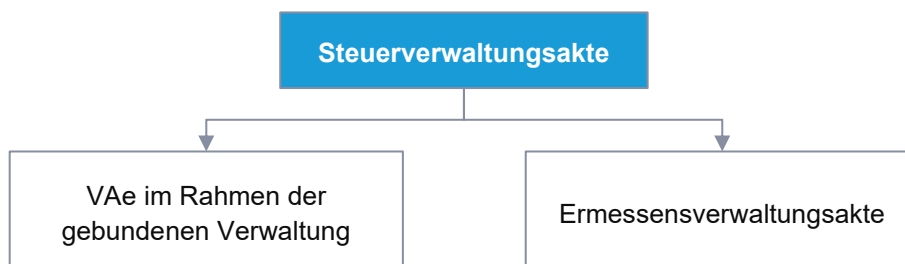


PRÜFUNGSTIPP

In den verfahrensrechtlichen Klausuren liegt in der Regel ein VA vor, wenn sich das FA schriftlich an den Stpfl. wendet. Sie brauchen in diesen eindeutigen Fällen die VA-Qualität nicht problematisieren und können mit einem Satz feststellen, dass ein VA vorliegt, der wie folgt lauten könnte: „Die Prüfungsanordnung (§ 196 AO) ist ein VA i.S.v. § 118 Satz 1 AO.“

In den folgenden Fällen liegt jedoch **kein** VA vor:

- Übersendung des Prüfungsberichts (§ 202 AO)
- Schätzung der Besteuerungsgrundlagen (§ 162 AO) [Formulierungsbeispiel: „Der aufgrund der Schätzung ergehende Steuerbescheid ist hingegen ein Verwaltungsakt.“]



2.1 Gebundene Verwaltung

Ist im Rahmen der gebundenen VAe der gesetzliche Tatbestand erfüllt, so kommt nur **eine ganz bestimmte** Rechtsfolge in Betracht.

► Beispiel:

Erfüllt der Stpfl. den gesetzlichen Tatbestand eines Steuergesetzes, „hat“ das FA die Steuern festzusetzen (§ 85 AO, § 155 Abs. 1 AO): Steuerfestsetzung = gebundene Entscheidung.



HINWEIS

Sind an gewerbl. Einkünften mehrere Personen beteiligt, so **muss** eine einheitliche und gesonderte Gewinnfeststellung durchgeführt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG; § 179 Abs. 2 AO, § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Steuerverwaltungsakte – Gebundene Verwaltung – Ermessensverwaltung – v10122

2.2 Ermessensverwaltung

Viele Vorschriften räumen den Finanzämtern die Möglichkeit ein, bei Erfüllung der Tatbestandsmerkmale einer Rechtsvorschrift zwischen mehreren Rechtsfolgen zu wählen, eröffnen also einen **Entscheidungsspielraum = Ermessen**. Signalwörter für die Einräumung von Ermessen sind z.B. „darf“, „kann“, „soll“ etc. In solchen Fällen dürfen die Finanzämter ihr Ermessen nicht willkürlich ausüben, sondern müssen es entsprechend dem Zweck der Ermächtigung ausüben und die gesetzlichen Grenzen des ihnen eingeräumten Ermessens beachten (§ 5 AO).



► **Beispiel:**

Die Gewerbetreibende Merl erfüllt unstreitig die Voraussetzungen für die Inhaftungnahme nach § 75 AO. Das FA „kann“ nun gegen Fr. Merl als Haftungsschuldnerin einen Haftungsbescheid erlassen (siehe Wortlaut des § 191 Abs. 1 Satz 1 AO). Dabei steht dem FA einmal das sog. **Entschliessungsermessen** zu, also die Entscheidung, „ob“ überhaupt von der Möglichkeit einer Maßnahme Gebrauch gemacht wird.

Sollten es neben Fr. Merl noch weitere Haftungsschuldner geben, steht dem FA auch ein sog. **Auswahlermessen** zu, also die Entscheidung, „gegen wen“ bzw. „wie“ eine mögliche Maßnahme (hier die Inhaftungnahme) konkret ausgeübt wird. Die Stpfl. hat dabei einen Anspruch auf fehlerfreie Ermessensausübung.

Ausnahmen von diesen Grundsätzen bestehen dann, wenn das Ermessen des FAs im konkreten Fall nicht frei ist, sondern aufgrund besonderer Umstände **vorgeprägt**, insbesondere „**auf null reduziert**“ ist. Dann ist nur eine Entscheidung ermessensgerecht und damit richtig.

Sollte sich im o.g. Beispiel die Haftung der Fr. Merl aus § 71 AO wegen einer Steuerhinterziehung i.S.d. § 370 AO herleiten, dann ist das (Entschliessungs-)Ermessen des FAs insoweit reduziert, dass nur die Inhaftungnahme der Fr. Merl die ermessensfehlerfreie Entscheidung des FAs darstellt (BFH, Urt. v. 13.4.1978, V R 109/75, BStBl II 1978, S. 508).

§ 5 AO fordert, dass das Ermessen dem Zweck der Ermächtigung entsprechend ausgeübt wird. In die Ermessensausübung dürfen keine **sachfremden** Erwägungen einfließen und es müssen nach § 5 AO die gesetzlichen Grenzen des Ermessens eingehalten werden. § 5 AO eröffnet also kein Ermessen, sondern beschränkt die zulässige Ermessensausübung.



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2023 wurde die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Festsetzung eines Verspätungszuschlags gestellt. Es musste geprüft werden, ob die Voraussetzungen des § 152 Abs. 1 AO für ein Entschliessungsermessen („kann“) oder die des § 152 Abs. 2 AO für eine gebundene Entscheidung („ist“) des FA vorlagen.

3. Form von Verwaltungsakten

Die AO schreibt für VAe grundsätzlich keine bestimmte Form vor (§ 119 Abs. 2 AO). Formgebunden sind sie nur, wenn dies gesetzlich ausdrücklich angeordnet ist.



HINWEIS

Lesen Sie § 332 Abs. 1 Satz 1 AO, § 157 Abs. 1 Satz 1 AO, § 191 Abs. 1 Satz 3 AO sowie § 119 Abs. 3 AO! Hier ist jeweils Schriftlichkeit bzw. die elektronische Form gefordert. Wird in diesen Fällen die Schriftform (bzw. die elektronische Form) nicht gewahrt, so sind diese VAe nichtig (§ 125 Abs. 1 AO i.V.m. § 124 Abs. 3 AO). Dies wird damit begründet, dass eine gesetzlich angeordnete Form konstitutiv für den VA sei.

Eine gesetzlich angeordnete Schriftform ist auch bei Übersendung eines VAs per **Telefax** (Computerfax) gewahrt (AEAO zu § 122, Nr. 1.8.1.2). Der VA wird allerdings erst wirksam, wenn er vom Empfänger auch **tatsächlich ausgedruckt** wurde. Ohne eine solche Verkörperung fehlt es an der nach § 124 AO, § 125 AO erforderlichen Bekanntgabe des schriftlich zu erlassenden VAs.

4. Bestimmtheit von Verwaltungsakten

Rechtsstaatlichkeit erfordert, dass VAe eindeutig und klar den Willen der Behörde zum Ausdruck bringen. Daher verlangt § 119 Abs. 1 AO, dass VAe hinreichend bestimmt sein müssen. D.h., es muss sich aus dem VA ergeben, **wer** (Behörde) von **wem** (Stpfl.) **was** (z.B. Art und Höhe der Steuer) verlangt.

► **Beispiel:**

Christine Mayr hat ihre freiberufliche Tätigkeit als Rechtsanwältin dem FA nicht angezeigt (§ 138 Abs. 1 Satz 3 AO). Außerdem hat sie für die Monate Januar bis Mai 06 keine Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgegeben (§ 18 Abs. 1 UStG). Das FA droht ein Zwangsgeld (§§ 328 f. AO, § 332 AO) von „insgesamt 400 €“ für den Fall an, dass Fr. Mayr ihren Mitwirkungspflichten nicht nachkommt.

*Die Zwangsgeldandrohung von „insgesamt 400 €“ verstößt gegen den Bestimmtheitsgrundsatz des § 119 Abs. 1 AO. Das FA muss in Fällen dieser Art für jede Unterlassung ein **bestimmtes** Zwangsgeld androhen. Hier liegen im Grunde **sechs** (bzgl. der fünf USt-Voranmeldungen sowie bzgl. der Anzeige) Zwangsgeldandrohungen zusammengefasst in einem Schreiben des FA vor.*

Ein Bescheid kann nichtig sein, wenn aus ihm nicht klar ersichtlich ist, wer Inhaltsadressat (Steuer-schuldner) ist. Jedoch muss der Inhaltsadressat (Steuerschuldner) nicht ausdrücklich als solcher bezeichnet werden: Es reicht aus, dass er – nach dem objektiven Erklärungsgehalt des Bescheids aus Sicht des Empfängers – im Wege der Auslegung zweifelsfrei bestimmt werden kann (BFH, Urt. v. 16.1.2020, V R 56/17, BFH/NV 2020, S. 536).



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2017 war die inhaltliche Bestimmtheit eines ESt-Bescheids zu prüfen, der an einen (vermeintlichen) testamentarischen Erben ergangen war, der sich aufgrund eines nachträglich aufgefundenen späteren Testaments nachträglich als Nichterbe herausstellte. Genau das gleiche Problem war in der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2019 enthalten.

5. Begründung von Verwaltungsakten



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2014 wurde gefragt, ob eine Prüfungsanordnung (§ 196 AO) ausreichend begründet wurde.

Ein weiteres Erfordernis des Rechtsstaatsprinzips (Art. 20 Abs. 3 GG) ist, dass VAe zu begründen sind, soweit dies zu ihrem Verständnis erforderlich ist (§ 121 Abs. 1 AO). Insbesondere sollen Ermessensentscheidungen begründet werden, um die Ermessensausübung der Finanzbehörden nachvollziehbar zu machen (AEAO zu § 121, Nr. 2).

► **Beispiel:**

Das FA Fürth drohte dem Kaminkehrermeister Spörl ein Zwangsgeld an, weil er die Eröffnung seines gewerblichen Betriebs weder der Stadt Fürth noch dem FA Fürth angezeigt hatte (§§ 328 f. AO, § 332 Abs. 1 AO, § 138 Abs. 1 AO). Wenn das FA seiner Begründungspflicht ordnungsgemäß nachkommen will, muss es Spörl die gesetzlichen Vorschriften mitteilen, aus denen seine Mitwirkungspflicht folgt (hier § 138 Abs. 1 AO).

Bestimmtheitsmängel führen zur Nichtigkeit des VAs, Begründungsfehler führen zur Rechtswidrigkeit, sind aber **heilbar** nach § 126 Abs. 1 Nr. 2 AO, wenn die Begründung nachgeholt wird.



III. STEUERFESTSETZUNG

1. Einführung

Zu den wichtigsten SteuerVAen zählen naturgemäß die Steuerbescheide, denn zentrale Aufgabe der Finanzverwaltung ist die Festsetzung der Steuern.

2. Steuerbescheide

Gemäß § 155 Abs. 1 Satz 1 AO werden Steuern durch Steuerbescheide festgesetzt.

► **Übungsfall:**

Zahnärztin Dr. Schuster hatte im Januar 03 ihre Praxis in Bonn eröffnet, ohne dies dem FA gem. § 138 Abs. 1 Satz 3 AO anzuzeigen. Ihre Praxis nahm sofort einen regen Aufschwung, so dass sie am Ende des Jahres 03 einen erheblichen Gewinn aus freiberuflicher Tätigkeit (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG) erzielt hatte. Im November 04 gab sie ihre ESt-Erklärung ab.

Das FA Bonn ermittelte die Besteuerungsgrundlagen und setzte die ESt 03 für Fr. Dr. Schuster durch ESt-Bescheid auf 60.000 € fest. Die Stpfl. erhielt den Bescheid am 15.1.05. Der Bescheid enthielt die Aufforderung, die ESt i.H.v. 60.000 € spätestens am 17.2.05 zu bezahlen (vgl. § 36 Abs. 4 Satz 1 EStG).

Der Steuerbescheid enthielt für Fr. Dr. Schuster noch eine zusätzliche Regelung. Sie wurde nämlich darin aufgefordert, für das Jahr 04 Vorauszahlungen zu entrichten i.H.v. insgesamt 60.000 € und am 10.3.05 eine weitere Vorauszahlung von 15.000 € (§ 37 EStG).

AUFGABE

Prüfen Sie, welche Steuerbescheide oder sonstigen SteuerVAe das FA erlassen hat!

► **Lösung:**

Das FA hat hier mehrere SteuerVAe erlassen:

*Es hat die ESt 03 der Zahnärztin i.H.v. 60.000 € durch einen **Steuerbescheid** (§ 155 Abs. 1 Satz 1 AO) festgesetzt.*

*Außerdem hat es – äußerlich verbunden mit dem ESt-Bescheid – Vorauszahlungsbescheide für die Jahre 04 und 05 erlassen (vgl. § 37 Abs. 1 Satz 1 EStG). Da das FA auch insofern Steuern festsetzte, handelte es sich bei diesen Vorauszahlungsbescheiden **ebenfalls um Steuerbescheide** gemäß § 155 Abs. 1 Satz 1 AO. Da die in § 37 Abs. 1 Satz 1 EStG genannten Termine des Jahres 04 zum Zeitpunkt des Steuerbescheids 03 am 15.1.05 bereits verstrichen waren, musste Fr. Dr. Schuster auch diese Vorauszahlungen bis zum 17.2.05 entrichten.*

*Schließlich enthielt der Bescheid des FA mit der Anordnung, die geschuldete ESt 03 und 04 bis **17.2.05** zu bezahlen, noch ein sog. **Leistungsgebot** (§ 254 Abs. 1 AO). Auch dieses ist ein SteuerVA i.S.v. § 118 AO, allerdings **kein** Steuerbescheid, da durch das Leistungsgebot keine Steuer festgesetzt wird.*



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Steuerfestsetzung – Steuerbescheid – Vorauszahlungsbescheid – Leistungsgebot – v10123

► **Übungsfall:**

Nachdem sich Fr. Dr. Schuster von ihrem Schrecken erholt hatte, bezahlte sie die ESt am 17.2.05. Ihre Steuererklärung für 04 gab sie nunmehr bereits im Mai 05 ab. Ihre Einkünfte aus der Praxis hatten sich 04 weiter erhöht, sodass sich für 04 eine Steuerschuld von 80.000 € ergab. Das FA setzte daher die ESt für 04 auf 80.000 € fest. Da Fr. Dr. Schuster die Vorauszahlungen für 04 i.H.v. 60.000 € bezahlt hatte, verrechnete es diese nach § 36 Abs. 2 Nr. 1 EStG.

In dem ESt-Bescheid für 04, den die Stpfl. im Juli 05 erhielt, wurde sie aufgefordert, den Restbetrag (Abschlusszahlung, § 36 Abs. 4 Satz 1 EStG) bis zum 10.8.05 zu entrichten. Auch in diesem Bescheid errechnete das FA neue Vorauszahlungen ab 10.9.05. Sie betrugen je Vorauszahlungstermin 25.000 €.

AUFGABE

Prüfen Sie, welche Steuerbescheide oder sonstigen SteuerVAe das FA nunmehr erlassen hat!

► **Lösung:**

Die Festsetzung der Steuerschuld 04 i.H.v. 80.000 € ist ein Steuerbescheid (§ 155 Abs. 1 Satz 1 AO). Dasselbe gilt für die Festsetzung der Vorauszahlungen.

In dem Bescheid für 04 kommt nun ein weiterer SteuerVA hinzu, nämlich die Verrechnung der Vorauszahlungen von 60.000 € mit der geschuldeten ESt i.H.v. 80.000 € nach § 36 Abs. 2 Nr. 1 EStG. Nach ständiger Rechtsprechung des BFH handelt es sich hier um einen SteuerVA i.S.v. § 118 AO, der der Stpfl. verbindlich bestätigt, inwieweit ihre Steuerschuld inzwischen getilgt ist. Dieser VA ist bereits Teil des Erhebungsverfahrens (§§ 218 ff. AO; vgl. auch AEAO zu § 218, Nr. 3). Da durch diesen VA keine Steuer festgesetzt wird, handelt es sich nicht um einen Steuerbescheid, sondern um eine „**Anrechnungsverfügung**“.

Ein weiterer SteuerVA ist das Leistungsgebot (§ 254 Abs. 1 AO).

► **Übungsfall:**

Aufgrund eines Vorauszahlungsbescheids in seinem ESt-Bescheid für 06 hat Gernot Uhl am 10.3.09 seine ESt-Vorauszahlung von 7.500 € bezahlt. Am 15.3.09 erkrankt er so schwer, dass er in 09 keine einkommensteuerpflichtigen Einkünfte mehr hat.

Bei der ESt-Veranlagung für 09 stellt das FA fest, dass die ESt 0 € beträgt. Durch Verrechnung seiner Vorauszahlung nach § 36 Abs. 2 Nr. 1 EStG ergibt sich für Uhl eine Erstattung von 7.500 €.

AUFGABE

Welche SteuerVAe hat das FA erlassen?

► **Lösung:**

Das FA hat einen ESt-Bescheid erlassen, in dem die ESt auf 0 € festgesetzt wurde. Man spricht in diesen Fällen von einem Freistellungsbescheid (§ 155 Abs. 1 Satz 3 AO; nicht zu verwechseln mit der Freistellungs**bescheinigung** nach § 48 EStG, § 48b EStG!). Die Verrechnung mit der Vorauszahlung ist ein weiterer SteuerVA. Der Erstattungsbetrag wird nach Bekanntgabe des Einkommensteuerbescheids fällig (§ 36 Abs. 4 Satz 2 EStG).

Den Aufbau eines Einkommensteuerbescheids (ohne Solidaritätszuschlag, der aus Vereinfachungsgründen außen vor bleibt) zeigt Ihnen der gleich folgende Übungsfall.



HINWEIS

In den verfahrensrechtlichen Klausuren der StB-Prüfungen 2023 und 2024 waren dem u.g. Beispiel vergleichbare – verkürzt dargestellte – Einkommensteuerbescheide samt Rechtsbehelfsbelehrung teilweise abgedruckt, aus denen Informationen zur Lösung der Aufgaben „herausgelesen“ werden mussten.



► **Übungsfall:**

Seite 1

Finanzamt Starnberg

Id-Nr. 12 345 678 101

Steuernummer 161/267/23236

82319 Starnberg, 25.2.03

Schloßbergstr. 12

Finanzamt Starnberg Postfach 1209, 82317 Starnberg

Herrn und Frau

Karl und Emma Peel

Söckinger Str. 2

82317 Starnberg

Bescheid für 01

über

Einkommensteuer

Festsetzung

festgesetzt werden

ab Steuerabzug vom Lohn

verbleibende Steuer

Einkommen- steuer €	Nachträgliche Vorausz. 02 €	Verspätungs- zuschlag €
25.096	14.000	210
11.096		
14.000	14.000	210

Abrechnung (Stichtag 13.2.02)

Abzurechnen sind

bereits getilgt

mithin sind zu wenig entrichtet

Bitte zahlen Sie bis
spätestens am 28.3.03

Einkommen- steuer	Nachträgliche Vorausz. 02	Verspätungszu- schlag
14.000	14.000	210
0	0	0
14.000	14.000	210
14.000	14.000	210

Vorauszahlungen

Als Vorauszahlungen werden festgesetzt und sind nachträglich zu entrichten:

Für 02 nachträglich

14.000

	10. März	10. Juni	10. Sept.	10. Dez.
03	3.500	3.500	3.500	3.500
04 und weitere Jahre	3.500	3.500	3.500	3.500

Bescheid für 01 über Einkommensteuer v. 25.2.03

Besteuerungsgrundlagen

Berechnung des zu versteuernden Einkommens

	Ehemann	Ehefrau	insgesamt
Einkünfte aus Gewerbebetrieb		2.000	
Einkünfte aus selbständiger Arbeit	23.000		
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit			
Bruttoarbeitslohn:	91.000		
ab Arbeitnehmer-Pauschbetrag	<u>1.000</u>		
Einkünfte	90.000		
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	- 5.000		
Gesamtbetrag der Einkünfte	108.000	2.000	110.000
ab gezahlte Kirchensteuer			1.200
Versicherungsbeiträge			10.000
Einkommen / zu versteuerndes Einkommen			98.800

Berechnung der Steuer

zu versteuern nach der Splittingtabelle	98.800	25.096
festzusetzende Einkommensteuer		25.096

Verspätungszuschlag

Zuschlag wegen verspäteter / Nichtabgabe der Einkommensteuererklärung (§ 152 AO)

210

Rechtsbehelfsbelehrung

Die Festsetzung der Einkommensteuer und des Verspätungszuschlages kann mit dem Rechtsbehelf des Einspruches angefochten werden.

Die Einsprüche sind bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstelle schriftlich oder elektronisch einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären.

Der Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall wird der neue Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens. Dies gilt auch, soweit sich ein angefochtener Vorauszahlungsbescheid durch die Jahressteuerfestsetzung erledigt.

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.

Auch wenn Sie einen Einspruch einlegen, müssen Sie die angeforderten Beträge fristgemäß bezahlen, es sei denn, dass die Vollziehung des Bescheids ausgesetzt oder Stundung gewährt worden ist.



Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung

Bitte zahlen Sie unbar, möglichst durch Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto des Finanzamts (Konten des Finanzamts siehe erste Seite unten).

Vergessen Sie nicht, bei jeder Zahlung die Steuernummer, die Steuerart und den Zeitraum anzugeben, für den Sie die Steuer entrichten.

Wenn Sie die Steuern nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstags zahlen, ist für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des rückständigen Steuerbetrags zu entrichten. Falls Vollstreckungsmaßnahmen ergriffen werden müssen, entstehen dafür außerdem Kosten.

Bei Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto des Finanzamts (Finanzkasse) gilt die Zahlung an dem Tag als wirksam geleistet, an dem der Betrag dem Finanzamt (Finanzkasse) gutgeschrieben wird.

DIENTSIEGEL

AUFGABE

Lesen Sie den Bescheid und stellen Sie fest, welche SteuerVAe das FA darin erlassen hat!

► Lösung:

Das FA Starnberg hat – äußerlich verbunden in einer Verfügung – folgende VAe erlassen:

- ESt-Bescheid 01
- Vorauszahlungsbescheide für 02 und die folgenden Jahre
- Anrechnung der vorausgezahlten Lohnsteuer (§ 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG)
- Festsetzung eines Verspätungszuschlags
- Leistungsgebote

Das Vorliegen dieser unterschiedlichen Arten von SteuerVAen hat erhebliche verfahrensrechtliche Folgen. Da der Solidaritätszuschlag ebenfalls eine Steuer (Ergänzungsabgabe zur ESt, Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG; § 1 Abs. 1 SolzG) darstellt, wird dieser – sofern er für den/die Stpfl. nicht wegfällt – ebenfalls durch einen eigenen VA (= Steuerbescheid) festgesetzt.

AUFGABE

Lesen Sie bitte § 347 AO und stellen Sie fest, welche Rechtsbehelfe die Eheleute Peel gegebenenfalls gegen die einzelnen VAe einlegen können!

► Lösung:

Gegen VAe können nach § 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO Einsprüche eingelegt werden. Einspruchsfähig sind daher der Steuerbescheid, die Vorauszahlungsbescheide, der Verspätungszuschlag, die Leistungsgebote sowie ein Bescheid über den Solidaritätszuschlag.

Die Anrechnung der Lohnsteuer (§ 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG) stellt ebenfalls einen VA dar, der verbindlich die bereits auf die ESt geleisteten Zahlungen bestätigt.

► Übungsfall:

Gegen den ESt-Bescheid vom 25.2.03 legen die Ehegatten am 20.3.03 Einspruch ein mit der Begründung, das FA habe zu Unrecht Betriebsausgaben des Ehemanns i.H.v. 1.000 € nicht anerkannt. Am 2.4.03 (über den Einspruch ist noch nicht entschieden) tragen die Eheleute weiter vor, der Verspätungszuschlag in dem Bescheid vom 25.2.03 sei ermessenswidrig. Wie wird das FA über den Antrag entscheiden?

► Lösung:

Es liegt bisher nur ein Einspruch gegen den VA „Einkommensteuerbescheid“ vor. Der Verspätungszuschlag wurde, jedenfalls während des Laufs der Einspruchsfrist, nicht angefochten. Das neue Vorbringen ist als eigener Einspruch gegen den VA „Verspätungszuschlag“ zu werten. Dieser ist allerdings verspätet (§ 355 Abs. 1 AO).

Ersetzt das FA einen Steuerbescheid durch einen **Änderungsbescheid**, so hat dieser selbstverständlich ebenfalls den Charakter eines Steuerbescheids i.S.v. § 155 Abs. 1 Satz 1 AO.

§ 157 Abs. 1 AO regelt die **Form von Steuerbescheiden**:

- schriftlich oder elektronisch
- Bezeichnung der Steuer nach Art und Betrag
- Benennung des Steuerschuldners

Fehlt eine dieser Voraussetzungen, so ist der Steuerbescheid nichtig (§ 125 Abs. 1 AO und § 124 Abs. 3 AO). Nach § 157 Abs. 1 Satz 3 AO muss ein Steuerbescheid eine **Rechtsbehelfsbelehrung** enthalten. Fehlt sie, so ist der Bescheid nichtig. Vielmehr beginnt in diesem Fall die Einspruchsfrist (§ 355 Abs. 1 AO) nicht zu laufen (§ 356 Abs. 1, Abs. 2 AO).

3. Ablehnung des Erlasses von Steuerbescheiden

Ein Steuerbescheid liegt auch vor, wenn das FA einen Antrag auf Erlass eines Steuerbescheids durch VA ablehnt (§ 155 Abs. 1 Satz 3 AO).

▶ **Beispiel:**

Karl Renner beantragt eine Änderung seines USt-Bescheids 06 von 87.000 € auf 82.000 €. Den Bescheid hat er vor sechs Monaten erhalten. Das FA stellt fest, dass die Änderungsvorschriften für Steuerbescheide (§ 164 AO, § 165 AO, §§ 172 ff. AO) nicht zutreffen und teilt dem Antragsteller schriftlich mit, dass eine Korrektur nicht in Betracht käme. Diese „Mitteilung“ ist die verbindliche Ablehnung des Antrags auf Erlass des USt-Bescheids und damit ein VA mit dem Charakter eines Steuerbescheids (§ 118 AO und § 155 Abs. 1 Satz 3 AO).



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2017 musste erkannt werden, dass die Ablehnung der Aufhebung eines ESt-Bescheids nach § 155 Abs. 1 Satz 3 AO als Steuerbescheid zu qualifizieren ist, gegen den Einspruch nach § 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO statthaft ist.

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2018 musste die wirksame Bekanntgabe eines Feststellungsbescheids sowie die Möglichkeit eines Einspruchs geprüft werden.

Auch der Bescheid über die Nichtdurchführung der gesonderten Feststellung (§ 180 Abs. 3 Satz 2 AO) gilt nach § 180 Abs. 3 Satz 3 AO als Steuerbescheid („Nichtfeststellungsbescheid“ oder „negativer Feststellungsbescheid“).

4. Steueranmeldungen



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2015 musste erkannt werden, dass die Umsatzsteuer-Jahresanmeldung als Steueranmeldung einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung gleichsteht (§ 168 Satz 1 AO).

4.1 Allgemeines

Eine besondere Art von Steuererklärungen sind die Steueranmeldungen (§ 150 Abs. 1 Satz 3 AO), deren verfahrensrechtliche Folgen in § 167 AO, § 168 AO geregelt sind. Sie unterscheiden sich von den Steuererklärungen dadurch, dass die Stpfl. nicht nur die Besteuerungsgrundlagen erklären, sondern darüber hinaus die **Steuern selbst errechnen müssen**.



Steueranmeldungen kommen nur in Betracht, wenn sie gesetzlich vorgesehen sind (§ 167 Abs. 1 Satz 1 AO, § 150 Abs. 1 Satz 3 AO). Wichtige Fälle sind

- § 18 Abs. 1 UStG (Umsatzsteuer-Voranmeldung),
- § 18 Abs. 3 UStG (Umsatzsteuer-Jahresanmeldung),
- § 41a Abs. 1 EStG (Lohnsteuer-Anmeldung),
- § 45a Abs. 1 EStG (Kapitalertragsteuer-Anmeldung).

Weitere Fälle finden Sie in AEAO zu § 167, Nr. 1.

4.2 Wirkung einer Steueranmeldung

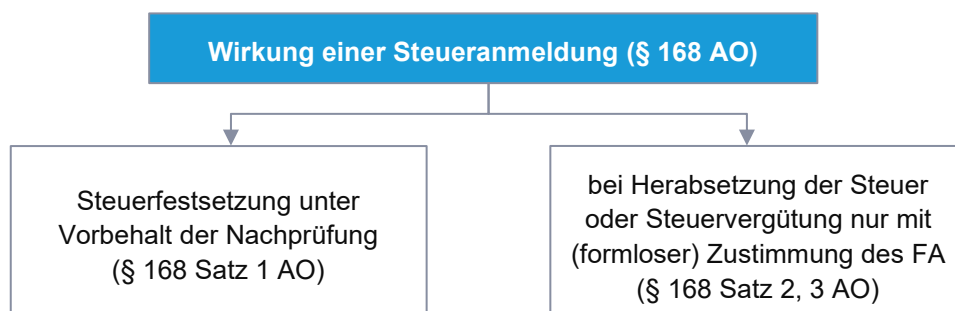
Nach § 167 Abs. 1 Satz 1 AO ist bei Steueranmeldungen eine Steuerfestsetzung (§ 155 Abs. 1 AO) nur erforderlich, wenn die Festsetzung zu einer abweichenden Steuer führt. Übernimmt das FA die Anmeldung unbeanstandet, steht die Anmeldung einer Steuerfestsetzung gleich (§ 168 Satz 1 AO). Aufgrund dieser gesetzlichen Fiktion hat die Steueranmeldung des Stpfl. in solchen Fällen den Charakter eines **Steuerbescheids**. Wie sich aus § 355 Abs. 1 Satz 2 AO ergibt, kann der Stpfl. damit gegen seine eigene Steueranmeldung Einspruch einlegen. Der Bescheid steht automatisch (§ 168 Satz 1 AO) unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (VdN – § 164 Abs. 1 AO), was zur Folge hat, dass er – solange der VdN wirksam ist – nach § 164 Abs. 2 AO zu Gunsten wie zu Ungunsten des Stpfl. korrigiert werden kann.

► Beispiel:

Der Fahrradhändler Bitz gibt seine USt-Voranmeldung für Mai 05 am 9.6.05 ab und entrichtet gleichzeitig die fällige USt i.H.v. 27.368 € (§ 18 Abs. 1 UStG). Kurz darauf bemerkt er in seinen Unterlagen einen Rechenfehler, der die USt für Mai 05 um 1.012 € erhöht. Er gibt am 20.6.05 eine geänderte USt-Voranmeldung ab und entrichtet die restliche USt von 1.012 €.

Es handelt sich um zwei Bescheide i.S.v. § 168 Satz 1 AO. Der Erstbescheid unter Vorbehalt der Nachprüfung erging am 9.6.05, nachdem ihn das FA unbeanstandet entgegennahm. Durch die weitere geänderte Voranmeldung vom 20.6.05 wurde der Erstbescheid gemäß § 164 Abs. 2 Satz 1 AO geändert. Da das FA auch diese Anmeldung unbeanstandet entgegennahm, liegt ein Steueränderungsbescheid vor, der den Erstbescheid ersetzt (BayLfSt, Vfg. v. 21.1.2015, S 0339.1.1–1/2 St42, MwStR 2015, 112).

Führt die Steueranmeldung **zu einer Herabsetzung** der bisher zu entrichtenden USt oder **zu einer Steuervergütung**, so liegt eine Steuerfestsetzung nur vor, wenn das FA seine Zustimmung erteilt (§ 168 Satz 2 AO). Die Zustimmung erfolgt i.d.R. im Rahmen einer Abrechnung durch das FA. Die Abrechnung ist kein SteuerVA. Aus ihr ergibt sich jedoch die Zustimmung des FA. Da diese nach § 168 Satz 3 AO keiner Form bedarf, kann sie auch konkludent (durch schlüssiges Handeln) erteilt werden, z.B. indem das FA die Gutschrift auf das Konto des Stpfl. veranlasst.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Wirkung einer Steueranmeldung – v10124

IV. FESTSTELLUNGSBESCHEIDE

1. Einführung

Im Verfahrensrecht haben Feststellungsbescheide eine große Bedeutung; insbesondere das Ineinandergreifen von Feststellungsbescheiden und Steuerbescheiden müssen Sie durchdringen.



HINWEIS

*In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2016 mussten die Folgen eines Gewinnfeststellungsbescheids und der dadurch ausgelösten sog. **EST 4 B-Mitteilung** (verwaltungsinterne Bezeichnung einer Feststellungsmitteilung, die sich aus der Nummer des früher verwendeten Papierformulars herleitet) geprüft werden.*

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2018 war ein Einspruch zur Rechtmäßigkeit der Änderung eines Feststellungsbescheids nach § 181 Abs. 1 AO i.V.m. § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO, § 171 Abs. 1 Nr. 1 AO, § 173 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 AO zu prüfen.

2. Bedeutung der Feststellungsbescheide

Nach § 157 Abs. 2 AO bildet die Feststellung von Besteuerungsgrundlagen einen mit Rechtsbehelfen **nicht** selbständig anfechtbaren Teil des Steuerbescheids. Besteuerungsgrundlage ist jeder konkrete Lebenssachverhalt, der auf die Höhe der Steuer Einfluss hat.



HINWEIS

Besteuerungsgrundlagen eines ESt-Bescheids sind u.a. die Einkünfte aus den einzelnen Einkunftsarten, aber auch die mit den Einkunftsarten zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben (Werbungskosten und Betriebsausgaben), die Sonderausgaben, die außergewöhnlichen Belastungen, die Tatsache von Kindern, der Familienstand eines Stpfl.

Besteuerungsgrundlagen werden als unselbständige Teile der entsprechenden Steuerbescheide ermittelt. Sie können für sich alleine so lange nicht mit Einsprüchen angegriffen werden, solange sie keinen Einfluss auf die Höhe der Steuer haben (§ 157 Abs. 2 AO).

► Beispiel:

Inge Müller hat u.a. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) und aus sonstigen Leistungen (§ 22 Nr. 3 EStG). Ihre Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung betragen 45.000 €. Neben anderen Werbungskosten beantragt sie die Anerkennung von Zinsen i.H.v. 2.000 € als Werbungskosten (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 EStG) bei ihren Einkünften aus sonstigen Leistungen. Das FA erkennt die Zinsen in voller Höhe an, ordnet sie aber den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung als Werbungskosten (§ 9 EStG) zu.

Inge Müller legt gegen ihren ESt-Bescheid rechtzeitig Einspruch ein (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO) und will die Berücksichtigung der Zinsen als Werbungskosten bei den Einkünften aus sonstigen Leistungen.

Inges Einspruch ist unzulässig (§ 350 AO); da die unterschiedliche Einordnung der Zinsen die ESt unverändert lässt, schließt § 157 Abs. 2 AO einen zulässigen Einspruch aus.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bedeutung der Feststellungsbescheide – v10125

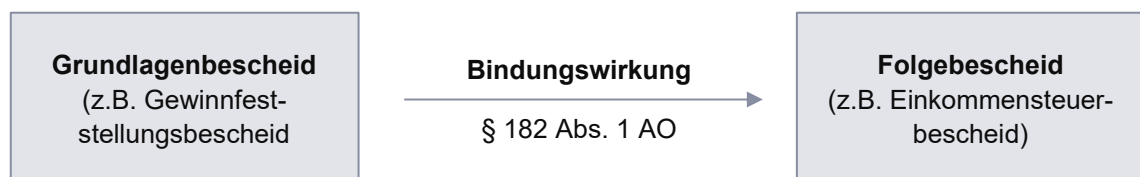


Der Grundsatz der Unselbständigkeit von Besteuerungsgrundlagen gilt dann nicht, wenn **in einem Gesetz** ausdrücklich angeordnet ist, dass Besteuerungsgrundlagen **gesondert festzustellen** sind (vgl. § 157 Abs. 2 AO und § 179 Abs. 1 AO). Liegt eine solche gesetzliche Anordnung vor, so hat dies verfahrensrechtlich zwei wichtige Konsequenzen:

- Es wird ein eigenes Ermittlungsverfahren ausgelöst, das **Feststellungsverfahren**.
- Das Feststellungsverfahren endet mit einem eigenen SteuerVA, der den Betroffenen bekanntgegeben wird, dem **Feststellungsbescheid**.

Das Feststellungsverfahren hat nur Sinn, wenn die durch Feststellungsbescheid festgestellten Besteuerungsgrundlagen verbindlich in die Steuerbescheide eingehen werden. Letzteres ordnet § 182 Abs. 1 AO ausdrücklich an.

Die AO nennt daher die Feststellungsbescheide per gesetzlicher Definition **Grundlagenbescheide** (vgl. § 171 Abs. 10 Satz 1 AO) und die Bescheide, in die Feststellungsbescheide verbindlich eingehen, **Folgebescheide** (vgl. § 182 Abs. 1 AO).



Um diese Verbindlichkeit von Grundlagenbescheiden für Folgebescheide zu verwirklichen, enthält die AO zwei wichtige Bestimmungen, die später im Detail besprochen werden.

- Ändert sich später ein Grundlagenbescheid, etwa weil ihn das FA korrigiert hat, so ist nach **§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO** der Folgebescheid so zu ändern, dass er der Änderung des Grundlagenbescheids Rechnung trägt.
- Ist ein Grundlagenbescheid nach Auffassung der Betroffenen rechtswidrig, so muss **dieser** durch Einspruch angegriffen werden (§ 351 Abs. 2 AO). Ein Betroffener kann also den Folgebescheid nicht erfolgreich mit der Begründung anfechten, der Grundlagenbescheid sei falsch.

Im Übrigen bestimmt § 181 Abs. 1 Satz 1 AO, dass auf Feststellungsbescheide die Vorschriften für Steuerbescheide entsprechende Anwendung finden.

3. Einheitliche und gesonderte Feststellung von Einkünften

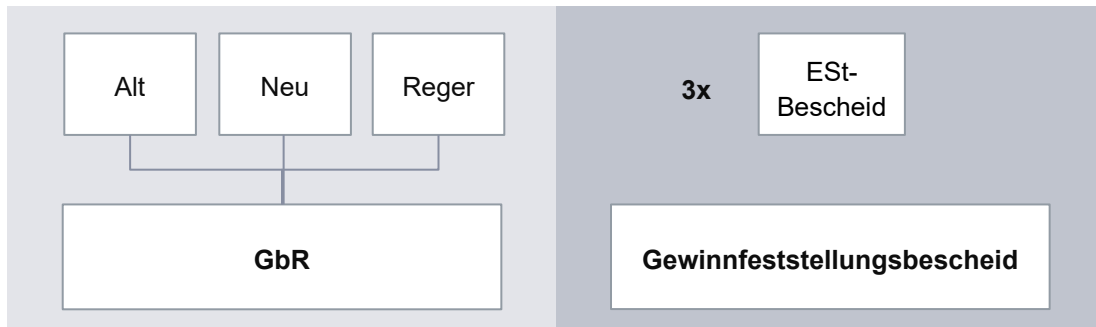
Nach § 179 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 AO i.V.m. § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO werden einkommen- und körperschaftsteuerpflichtige Einkünfte gesondert festgestellt, wenn an den Einkünften **mehrere Personen beteiligt** sind.

► **Beispiel:**

Fr. Alt aus Augsburg, Fr. Neu aus Nürnberg und Fr. Reger aus Regensburg haben sich zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR, § 705 Abs. 1 BGB) zusammengeschlossen. Sie haben Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG). In jedem der genannten Orte befindet sich ein FA.

Würden die für Fr. Alt, Fr. Neu und Fr. Reger zuständigen Wohnsitzfinanzämter die Einkünfte aus Gewerbebetrieb jeweils getrennt als unselbständige Besteuerungsgrundlagen (§ 157 Abs. 2 AO) ermitteln, so wäre es bei der Kompliziertheit des Steuerrechts naheliegend, dass jedes FA zu einem anderen Gesamtgewinn der Gesellschaft und damit zu unterschiedlichen Gewinnanteilen der Gesellschafterinnen käme.

*Um diese Schwierigkeiten zu vermeiden, ordnen § 179 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 AO und § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO an, dass die Einkünfte der Gesellschaft (= rechtsfähige Personenvereinigung i.S.d. § 14a Abs. 2 Nr. 2 AO) für alle Gesellschafterinnen **einheitlich und gesondert** festgestellt werden.*



Einheitlich und gesondert festgestellt werden bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit, Vermietung und Verpachtung sowie Kapitalvermögen. In bestimmten Fällen des § 22 EStG kann es zu einheitlichen und gesonderten Feststellungen kommen, und zwar, wenn mehreren Stpfl. gemeinschaftlich wiederkehrende Bezüge zufließen (§ 22 Nr. 1 EStG), bei Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften (§ 22 Nr. 3 EStG i.V.m. § 23 EStG – sofern gemeinschaftlich erzielte Einkünfte vorliegen, wenn also sowohl das Anschaffungs- als auch das Veräußerungsgeschäft von der Gesellschaft/Gemeinschaft getätigt werden) sowie bei Einkünften aus sonstigen Leistungen (§ 22 Nr. 3 EStG).

In § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO sind die körperschaftsteuerlichen Einkünfte ausdrücklich genannt, da auch Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen i.S.d. §§ 1 bis 4 KStG an gemeinschaftlich erzielten Einkünften beteiligt sein können.

► **Beispiel:**

Ist eine GmbH als Gesellschafterin (Kommanditistin oder Komplementärin) an einer KG beteiligt, ist sie Beteiligte im (Gewinn-)Feststellungsverfahren der Einkünfte der KG.

In die einheitliche und gesonderte Feststellung werden auch über die gemeinsamen Einkünfte hinaus damit **im Zusammenhang stehende sonstige Besteuerungsgrundlagen** mit einbezogen. Diese Regelung kommt einem praktischen Bedürfnis entgegen.

► **Beispiel:**

Merwe, Heike und Chantalle sind Gesellschafterinnen der Mayr OHG (§ 105 HGB). Diese hat eine größere Spende für gemeinnützige Zwecke geleistet (§ 10b EStG).

Die Spende kann nicht als Betriebsausgabe der OHG abgezogen werden, sondern ist eine Entnahme der Gesellschafterinnen. Daher kann sie nicht im Rahmen der Einkünfteermittlung der OHG berücksichtigt werden. Da das Betriebs-FA (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 AO) aber über die Beteiligungsverhältnisse der Gesellschafterinnen an der OHG entscheidet, ist es verfahrensrechtlich zweckmäßig, wenn das FA im Feststellungsbescheid auch über die Zurechnung der Spende entscheidet, die die Gesellschafterinnen dann im Rahmen ihrer ESt-Veranlagung als Sonderausgabe abziehen können.

3.1 Inhalt von Feststellungsbescheiden

Feststellungsbescheide müssen alle für die Steuerfestsetzung erforderlichen Angaben enthalten. Nach § 181 Abs. 1 AO gelten insbesondere auch § 119 AO und § 121 AO.

► **Beispiel:**

Lukas Amann aus Aachen, Berthold Bertel aus Bonn und Karl Cäsar aus Coburg sind die Gesellschafter der Bertel OHG, die ihre Geschäftsleitung in Nürnberg hat. Die Gesellschafter sind zu je $\frac{1}{3}$ an der OHG beteiligt. Sie erklären im Juni 07 für das Jahr 06 einen Gewinn von 90.000 €. In jedem der genannten Orte befindet sich ein FA.

*Auch in Fällen der gesonderten Feststellungen besteht eine Pflicht der Betroffenen, **Feststellungserklärungen** abzugeben. Die dazu Verpflichteten ergeben sich aus § 181 Abs. 2 AO.*



Erklärungspflichtig sind im vorliegenden Fall für Feststellungserklärungen, die **vor dem 1.1.2024** einzureichen sind (Art. 97 § 39 Abs. 1 EGAO; AEAO zu § 181, Nr. 3)

- jeder Feststellungsbeteiligte (§ 181 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 AO a.F.) bzw.
- jeder Geschäftsführer der OHG (§ 181 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 AO a.F., § 34 Abs. 1 AO),
und für solche, die **nach dem 31.12.2023** einzureichen sind (Art. 97 § 39 Abs. 1 EGAO; AEAO zu § 181, Nr. 3)
- vorrangig die OHG als rechtsfähige Personenvereinigung (§ 181 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 AO, § 14a Abs. 2 Nr. 2 AO i.V.m. § 105 Abs. 2 HGB), die hierbei von ihren Geschäftsführern vertreten wird (§ 34 Abs. 1 Satz 1 AO), bzw.
- nachrangig jeder Feststellungsbeteiligte (§ 181 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 AO, § 14a Abs. 2 Nr. 2 AO i.V.m. § 105 Abs. 2 HGB).

Da bei der OHG alle Gesellschafter für sich alleine geschäftsführungs- und vertretungsbefugt sind (vgl. § 116 HGB und § 124 HGB), trifft alle die Erklärungspflicht. Hat ein Erklärungspflichtiger eine Feststellungserklärung abgegeben, sind andere Beteiligte insoweit von der Erklärungspflicht befreit (§ 181 Abs. 2 Satz 3 AO).

Zur Anpassung an die aktuelle Fassung des § 181 AO hat der Gesetzgeber zudem einen **Übergangszeitraum** vorgesehen: Wird die Feststellungserklärung für eine rechtsfähige Personenvereinigung (§ 14a Abs. 2 AO) nach dem 31.12.2023 und vor dem 1.1.2026 durch eine Person im Sinne des § 181 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 oder 4 AO a.F. abgegeben, ist die rechtsfähige Personenvereinigung von ihrer Erklärungspflicht nach § 181 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Buchst. a AO befreit (Art. 97 § 39 Abs. 2 EGAO; AEAO zu § 181, Nr. 3).

Da die OHG ihren Sitz in Nürnberg hat, wird das dort zuständige FA (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 AO) die Gewinnfeststellung durchführen. Weicht das FA von der Feststellungserklärung nicht ab, so wird es den gewerblichen Gewinn der OHG gesondert und einheitlich i.H.v. 90.000 € feststellen und auf die Gesellschafter mit je 30.000 € verteilen.

Der erkennende Teil (= Tenor) des Feststellungsbescheids wird etwa lauten:

„Der Gewinn der Bertel-OHG für das Jahr 06 wird auf 90.000 € festgestellt. Davon entfallen auf Lukas Amann, Berthold Bertel und Karl Cäsar je 30.000 €.“ Dieser Feststellungsbescheid wird der Gesellschaft (§ 183 AO, § 14a Abs. 2 AO) bzw. deren Gesellschaftern durch einen Empfangsbevollmächtigten (§ 183 AO; Art. 97 § 39 Abs. 3 EGAO; AEAO zu § 183, Nr. 7) bekannt gegeben.

Außerdem versendet das FA Nürnberg an die Wohnsitzfinanzämter in Aachen, Bonn und Coburg Abschriften dieses Bescheids (Gewinn- bzw. Verlustmitteilungen), so dass die Gewinne der Gesellschafter in deren Folgebescheiden (Einkommensteuerbescheide) berücksichtigt werden können (vgl. § 182 Abs. 1 AO). Diese Gewinnmitteilungen sind mangels Außenwirkung keine VAe i.S.d. § 118 AO.

Kommt das für den Grundlagenbescheid zuständige FA zur Auffassung, dass gemeinsame Einkünfte i.S.v. § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO nicht vorliegen, hat es den Antrag auf Erlass eines Feststellungsbescheids abzulehnen (sog. **negativer Feststellungsbescheid**).

► **Beispiel:**

Fuchs und Hase beantragen in ihrer Feststellungserklärung den Erlass eines Feststellungsbescheids, weil sie gemeinsam eine Reparaturwerkstatt in der Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR, § 705 BGB) betreiben (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG). Das FA kommt zu dem richtigen Ergebnis, dass Hase tatsächlich Arbeitnehmer des Fuchses ist.

Da in diesem Fall nur Fuchs gewerbliche Einkünfte hat (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG), Hase dagegen Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG), erzielen sie **keine gemeinsamen Einkünfte** i.S.v. § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO.

Das für den Grundlagenbescheid zuständige FA wird den Erlass eines Feststellungsbescheids ablehnen (= negativer Feststellungsbescheid).

3.2 Fälle von geringer Bedeutung

Liegen die Voraussetzungen für eine einheitliche Feststellung vor, so **muss** das FA diese auch durchführen. Eine wichtige Ausnahme findet sich in § 180 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 AO.

► **Beispiel:**

Die Eheleute Maria und Karl Knab werden zusammen zur Einkommensteuer veranlagt (§ 26 Abs. 1 EStG und § 26b EStG). Sie erklären u.a. für das Jahr 06 aus einer ihnen gemeinsam gehörenden vermieteten Eigentumswohnung einen Verlust von 4.000 € aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG).

Wäre in diesem Fall das FA gezwungen, in einem Feststellungsverfahren den Verlust gesondert festzustellen und mit je 2.000 € Verlustanteil auf die Eheleute zu verteilen, so würden bei der Zusammenveranlagung der Eheleute diese Beträge wieder addiert. Eine gesonderte und einheitliche Feststellung wäre in solchen Fällen verfahrensökonomisch sinnlos. Daher verzichten die Finanzämter in solchen einfach gelagerten Fällen auf eine gesonderte Feststellung der Einkünfte nach § 180 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 AO, wenn durch die Zusammenveranlagung keine Gefahr einer abweichenden Entscheidung besteht. Vgl. dazu AEAO zu § 180, Nr. 4.

4. Gesonderte Feststellung von Einkünften nach § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b AO

Nach dieser Vorschrift werden, wenn nicht § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO Anwendung findet, Einkünfte als besondere Besteuerungsgrundlagen unter folgenden Voraussetzungen festgestellt:

- Es muss sich um **Gewinneinkünfte** handeln (vgl. § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG), also um Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder „freiberuflicher“ (also nur i.S.d. § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG; vgl. AEAO zu § 180, Nr. 2.2!) Tätigkeit.
- Der Wohnsitz (§ 8 AO) oder der gewöhnliche Aufenthaltsort (§ 9 AO) des Stpfl. muss in einem **anderen Finanzamtsbezirk** liegen als der jeweilige Betrieb.

► **Beispiel:**

Rechtsanwältin Dr. Wolf wohnt im FA-Bezirk Fürth. Ihre Kanzlei betreibt sie in Erlangen. Die freiberuflichen Einkünfte von Fr. Dr. Wolf (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG) werden nach § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b AO vom FA Erlangen gesondert festgestellt.

Sie erkennen hier ohne weiteres den Sinn dieser Regel: Fr. Dr. Wolfs Kanzlei befindet sich im FA-Bezirk Erlangen. Dieses FA kann am einfachsten und schnellsten mit der Stpfl. Kontakt aufnehmen und unterhalten. Ferner ist es mit den örtlichen Gegebenheiten und Besonderheiten vertraut. Es ist daher ein Gebot der Verfahrensökonomie, die freiberuflichen Einkünfte durch das FA Erlangen gesondert feststellen zu lassen.

Zur Zuständigkeit bei Umzug des Stpfl. siehe § 180 Abs. 1 Satz 2 AO sowie AEAO zu § 180, Nr. 2.1. Fälle von **geringer Bedeutung** (§ 180 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 AO): Auch gesonderte Feststellungen können in Fällen geringer Bedeutung unterbleiben.



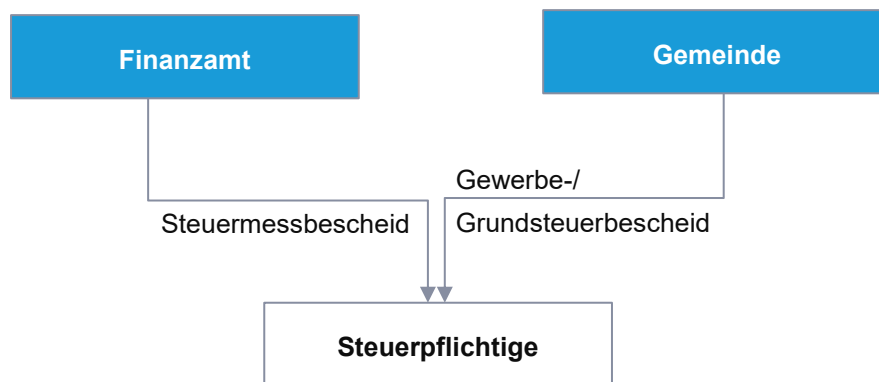
5. Feststellung sonstiger Besteuerungsgrundlagen

Die Steuergesetze kennen noch eine Fülle von Vorschriften, die eine gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen vorsehen. Einige wichtige seien hier genannt.

5.1 Steuermessbescheide

Nach § 184 Abs. 1 Satz 1 AO setzt – mit Ausnahme der Stadtstaaten – das FA sowohl für die Gewerbesteuer (§ 14 GewStG) wie auch für die Grundsteuer (§ 13 GrStG) die Besteuerungsgrundlagen gesondert durch Steuermessbescheid (= Grundlagenbescheid) fest.

Durch diese Bescheide werden die Besteuerungsgrundlagen in eine Messzahl umgerechnet. Auf diese wendet die Gemeinde ihren jeweiligen Hebesatz an und erlässt den Gewerbe- bzw. den Grundsteuerbescheid (= Folgebescheid).



5.2 Verlustabzug

Der nicht ausgeglichene Verlust eines Veranlagungszeitraums ist gesondert festzustellen (§ 10d Abs. 4 EStG).

► Beispiel:

Günter Kupka hat für 06 einen nicht ausgeglichenen Verlust (§ 2 Abs. 3 EStG) aus Vermietungseinkünften von ./. 20.000 €. Der Verlust wird nach § 10d Abs. 4 EStG gesondert festgestellt.

V. BEKANNTGABE VON STEUERVERWALTUNGSAKTEN



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2015 ging es um die Bekanntgabe eines Umsatzsteuerbescheids durch einfachen Brief. Der Bescheid hat als Inhaltsadressaten und Empfänger den umsatzsteuerlichen Unternehmer erkennen lassen. Durch die Übermittlung an die Geschäftsadresse ist der Bescheid in den Machtbereich des Unternehmers gelangt. Daher wurde der Bescheid nach § 122 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 AO i.d.F. bis 31.12.2024 am dritten Tag nach Aufgabe zur Post wirksam bekanntgegeben.

1. Wirksamwerden von Verwaltungsakten

Gemäß § 124 Abs. 1 AO wird ein VA erst wirksam, wenn er demjenigen bekannt gegeben wird, für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird. Dabei ist zu beachten, dass der VA mit dem Inhalt wirksam wird, mit dem er bekannt gegeben worden ist (§ 124 Abs. 1 Satz 2 AO – für Steuerbescheide § 155 Abs. 1 Satz 2 AO).

► Beispiel:

Das FA Erfurt will einen Steuerbescheid unter Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 Abs. 1 AO) bekannt geben. Versehentlich ergeht dieser Bescheid ohne diese Nebenbestimmung.

Der Steuerbescheid ist endgültig. Das FA kann den Vorbehalt später nur unter den Voraussetzungen des § 129 AO durch eine Korrekturveranlagung in den Steuerbescheid aufnehmen.

2. Zeitpunkt des Wirksamwerdens

Ein SteuerVA wird wirksam, wenn er so in den Machtbereich des Adressaten gelangt, dass dieser nach dem normalen Verlauf der Dinge in der Lage ist, von dem SteuerVA Kenntnis zu nehmen.

► Beispiel:

Herbert und Maria Angele werden einzeln zur ESt veranlagt (§ 26 EStG, § 26a EStG). Das FA versendet die beiden ESt-Bescheide in getrennten Umschlägen. Während Herbert sich auf einer längeren Geschäftsreise befindet, entnimmt Frau Angele beide Briefe dem Familienbriefkasten und verlegt diese versehentlich. Ist der Bescheid Herrn Angele zugegangen?

Da der Umschlag mit Herrn Angeles Bescheid in den Briefkasten der Eheleute gelangte, war er so im Machtbereich des Adressaten, dass dieser nach normalem Ablauf von dem Bescheid Kenntnis nehmen konnte. Der Bescheid ist ihm zugegangen, auch wenn er davon keine Kenntnis nehmen konnte.



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2022 musste die wirksame Bekanntgabe eines Bescheids an eine in besuchsbeschränkter stationärer Behandlung befindliche Stpfl. überprüft werden, die im weiteren Verlauf das Bewusstsein verlor und letztlich verstarb.

3. Die wichtigsten Arten der Bekanntgabe

Hier sollen nur die für die Praxis bedeutsamen Arten der Bekanntgabe dargestellt werden.



3.1 Bekanntgabe durch einfachen Brief



HINWEIS

Das Postrechtsmodernisierungsgesetz (PostModG) ist am 18.7.2024 im Bundesgesetzblatt verkündet worden (BGBl. I 2024, Nr. 236). Der Gesetzgeber verlängert damit die Laufzeitvorgaben für die Zustellung von Briefen. Daher sieht das Gesetz auch eine Anpassung der Vermutungsregelungen für die Bekanntgabe von Verwaltungsakten in verschiedenen Rechtsbereichen vor.

Die Neuregelungen sind auf alle Steuerverwaltungsakte anzuwenden, die nach dem 31.12.2024 zur Post gegeben, elektronisch übermittelt oder elektronisch zum Abruf bereitgestellt werden (Art. 43 Abs. 2 PostModG; Art. 97 § 1 Abs. 15 EGAO). Damit bleibt es bei der Bekanntgabe, Übermittlung und Bereitstellung vor dem Jahreswechsel 2024/2025 bei der bisherigen Drei-Tages-Frist.

Das FA gibt VAe üblicherweise mit einfachem Brief durch die Post bekannt. Dies bedeutet:

- Wird der VA im Inland übermittelt, so gilt er am 4. Tag nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben (§ 122 Abs. 2 Nr. 1 AO).
- Wird der VA an einen Beteiligten im Ausland übermittelt, so gilt er einen Monat nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben (§ 122 Abs. 2 Nr. 2 AO).

Der in § 122 Abs. 2 AO verwendete Begriff der „Post“ ist nicht auf die Deutsche Post AG beschränkt, sondern umfasst auch private Postdienstleister, AEAO zu § 122, Nr. 1.8.2.1. Die Zugangsvermutung des § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO soll in diesen Fällen dann widerlegt sein, wenn ein beauftragtes Postdienstleistungsunternehmen zur Beförderung von Postsendungen einen anderen Postdienstleister einschaltet und nicht feststeht, dass es hierdurch nicht zu Verzögerungen kommt (BFH, Beschl. v. 7.5.2019, III B 59/18, BFH/NV 2019, S. 897).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bekanntgabe durch einfachen Brief – Vier-Tages-Fiktion – v14009

► Beispiel:

Das FA Nördlingen versendet einen Steuerbescheid an eine Stpfl. in Starnberg. Es gibt den Brief am Mittwoch, 14.1., zur Post.

Nach AEAO zu § 108, Nr. 2 findet auch auf § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO die Regelung des § 108 Abs. 3 AO Anwendung. Der vierte Tag nach Aufgabe zur Post ist Sonntag, der 18.1. Damit gilt der Bescheid als am Montag, 19.1., bekannt gegeben. Dabei bleibt es auch, wenn die Stpfl. den Bescheid bereits früher erhalten hat, z.B. am 16.1.

Geht der Bescheid der Stpfl. erst später zu (z.B. am 22.1.), ist der spätere tatsächliche Zugang maßgeblich, vgl. § 122 Abs. 2 Halbs. 2 AO. Dies gilt auch dann, wenn es sich dabei um einen Samstag (z.B. am 24.1.) handelt; § 108 Abs. 3 AO ist in diesen Fällen mangels Vorliegen einer Frist nicht anwendbar (BFH, Urteil v. 9.11.2005, I R 111/04, BStBl II 2006, S. 219).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bekanntgabe durch einfachen Brief – keine Vier-Tages-Fiktion – v14010



HINWEIS

Die Teilklausur Verfahrensrecht der StB-Prüfung hat in den vergangenen Jahren immer in Bayern „gespielt“. Um feststellen zu können, ob das Ende einer Frist auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt (vgl. § 108 Abs. 3 AO), war der StB-Prüfungsklausur immer ein Kalender beigegeben, und zwar ein bayerischer (mit bayerischen Feiertagen).

3.2 Bekanntgabe durch Telefax

Die Vier-Tages-Fiktion gilt auch bei elektronisch übermittelten VAen (§ 122 Abs. 2a AO). Ein durch Telefax (einschließlich Computerfax, vgl. AEAO zu § 122, Nr. 1.8.2.2) bekannt gegebener VA ist dabei ein elektronisch übermittelter VA i.S.d. **§ 122 Abs. 2a AO**. Wird ein per Telefax übermittelter VA bereits vor Ablauf der viertägigen Frist vom Empfänger ausgedruckt (Regelfall), hat dies keine Auswirkung auf den gesetzlich fingierten Zeitpunkt der Bekanntgabe.

Etwas anderes gilt nur, wenn der Ausdruck erst nach Ablauf der viertägigen Frist erfolgt, z.B. weil im Empfängerfaxgerät kein Papier mehr vorhanden war (§ 122 Abs. 2a Halbs. 1 AO a.E.).

3.3 Elektronische Bekanntgabe

3.3.1 Allgemeines

§ 157 Abs. 1 Satz 1 AO i.V.m. § 122a Abs. 1 AO sieht die Möglichkeit vor, insbes. Steuerbescheide und andere Bescheide, in elektronischer Form zu erlassen und bekannt zu geben. Voraussetzung für die elektronische Bekanntgabe eines SteuerVAs ist, dass der Stpfl. entweder

- für die Bekanntgabe durch elektronische Übermittlung einen Zugang eröffnet (§ 122 Abs. 2a AO i.V.m. § 87a Abs. 1 Satz 1 AO) oder
- seine Einwilligung zum Datenabruf nach § 122a AO erteilt und
- das FA die Übermittlung von Daten, die dem Steuergeheimnis i.S.d. § 30 AO unterliegen, nach § 87a Abs. 1 Satz 3 Hs. 1 AO mit einem geeigneten Verfahren verschlüsselt, es sei denn, alle betroffenen Personen haben nach § 87a Abs. 1 Satz 3 Hs. 2 AO schriftlich darin eingewilligt, auf eine Verschlüsselung zu verzichten.

3.3.2 Elektronische Übermittlung

Bei der elektronischen Übermittlung nach § 122 Abs. 2a AO ist Voraussetzung, dass ein sicheres Verfahren i.S.d. § 87a Abs. 7 AO genutzt wird.

3.3.3 Bereitstellung zum Datenabruf

Die Bekanntgabe von VAen durch Bereitstellung zum Datenabruf erfordert nach § 122a Abs. 1 AO eine entsprechende Einwilligung des Stpfl. oder seines Bevollmächtigten (z.B. Steuerberater (StB)). Nach § 122a Abs. 2 AO kann der Stpfl. die erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem FA widerrufen. Die Bekanntgabe durch Bescheiddatenabruf nach § 122a AO läuft in einem zweistufigen Verfahren ab:

- Die zum Datenabruf befugte Person erhält per E-Mail die Benachrichtigung, dass ein VA zum Abruf bereitgestellt wurde.
- Der Datenabruf erfordert die authentifizierte Anmeldung im ELSTER-Online-Portal, § 122a Abs. 3 AO i.V.m. § 87a Abs. 6 u. 8 AO; AEAO zu § 122a, Nr. 1.

Der Zeitpunkt der Bekanntgabe richtet sich grundsätzlich nicht nach dem tatsächlichen Abruf der Daten.

Vielmehr **gilt** ein zum Abruf bereitgestellter VA nach § 122a Abs. 4 Satz 1 AO **am vierten Tag nach Absendung der elektronischen Benachrichtigung** über die Bereitstellung der Daten an



die abrufberechtigte Person **als bekannt gegeben**. Die Vier-Tages-Fiktion des § 122a Abs. 4 Satz 1 AO gilt auch dann, wenn der Datenabruf nachweislich vor Ablauf dieser Frist erfolgt ist. Die Behörde ist im Zweifelsfall für den Zugang der Benachrichtigung und den Zeitpunkt des Zugangs nachweislich. Kann die Finanzbehörde den Nachweis des Zugangs der Benachrichtigung nicht erbringen, gilt der VA nach § 122a Abs. 4 Satz 3 AO an dem Tag als bekanntgegeben, an dem die abrufberechtigte Person den – protokollierten – Datenabruf durchgeführt hat.

► **Beispiel:**

Die Finanzbehörde hat am Montag, 9.1., die Benachrichtigung über die Bereitstellung eines Bescheids an die E-Mail-Adresse des Stpfl. verschickt. Dieser macht glaubhaft, dass er aufgrund einer technischen Störung bei seinem E-Mail-Dienstanbieter in der Zeit vom 10. bis 20.1. keine E-Mails empfangen konnte. Nach Behebung der Störung wurden vom 21. bis 23.1. die aufgelaufenen E-Mails an die Empfänger übermittelt. An welchem Tag die E-Mail mit der Benachrichtigung der Finanzverwaltung an das E-Mail-Postfach des Stpfl. übermittelt wurde, lässt sich jedoch nicht mehr nachvollziehen. Der Stpfl. hat die Daten am 22.1. abgerufen.

Die Vier-Tages-Fiktion des § 122a Abs. 4 Satz 1 AO findet keine Anwendung. Da der genaue Zugangszeitpunkt der Benachrichtigungs-E-Mail im E-Mail-Postfach des Stpfl. nicht feststellbar ist, gilt der Bescheid als am 22.1. (Zeitpunkt des tatsächlichen Datenabrufs) bekannt gegeben.

Wenn die Benachrichtigungs-E-Mail noch im E-Mail-Postfach des Stpfl. abgelegt wurde, dieser aufgrund einer technischen Störung in den darauffolgenden Tagen aber keinen Zugriff auf sein E-Mail-Postfach hatte, gelten die allgemeinen Regelungen über den Zugang von Willenserklärungen: Eine Willenserklärung per E-Mail ist dem Empfänger zugegangen, wenn sie in seinem E-Mail-Postfach abrufbar gespeichert wird.

► **Beispiel:**

Wäre die Benachrichtigungs-E-Mail im o.g. Beispiel vom 9.1. noch am selben Tag im E-Mail-Postfach des Stpfl. abgelegt worden und aufgrund einer technischen Störung vom 10. bis 20.1. kein Zugriff auf das E-Mail-Postfach möglich gewesen, gilt der Einkommensteuerbescheid am Freitag, 13.1., als bekanntgegeben.

3.4 Zustellung von Steuerverwaltungsakten

VaE werden gemäß § 122 Abs. 5 AO nach den Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG, in den Beck'schen Steuergesetzen unter Nr. 805 abgedruckt) zugestellt, wenn

- dies in der AO gesetzlich vorgesehen ist: bei Pfändungsverfügungen (§ 309 Abs. 2 AO), bei Arrestanordnungen (§ 324 Abs. 2 AO) und bei Bußgeldern (§ 412 Abs. 1 AO).
- das FA die Zustellung (v.a. zu Beweissicherungszwecken) individuell anordnet.

3.4.1 Zustellungsarten

Das VwZG sieht im Wesentlichen folgende **Möglichkeiten der Zustellung** vor:

- mit Postzustellungsurkunde (PZU, § 3 VwZG): Von dieser Form der Zustellung macht die Finanzverwaltung im Regelfall Gebrauch. Nach § 3 Abs. 2 VwZG beurkundet der Postzusteller die Zustellung sowie den Zustellungszeitpunkt und leitet die Urkunde an die Finanzbehörde zurück. So steht der Tag der Zustellung eindeutig fest.
- durch die Post mittels Einschreiben (§ 4 VwZG): Wählt das FA diese Art der Zustellung, so gilt der VA am 4. Tag nach Aufgabe zur Post als zugestellt. In diesem Falle gelten die Ausführungen zu § 122 Abs. 2 AO.
- durch die Behörde gegen Empfangsbekanntnis (§ 5 VwZG): Hier händigt der Bedienstete des FA das Schriftstück dem Empfänger aus, der ein Empfangsbekanntnis zu unterschreiben hat.



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2024 musste die wirksame Zustellung eines Bescheids mittels PZU nach § 122 Abs. 5 AO i.V.m. § 3 VwZG geprüft werden.

3.4.2 Zustellungsmängel

Nach § 8 VwZG sind Zustellungsmängel in dem Zeitpunkt geheilt, in dem das Schriftstück dem richtigen Empfänger tatsächlich zugegangen ist. Dies ist der Zeitpunkt, in dem der Empfänger das Dokument „in die Hand bekommt“ (AEAO zu § 122, Nr. 4.5.1).

► Beispiel:

Der zuständige Sachbearbeiter im FA hat entschieden, der Gabi Suhl den USt-Bescheid 07 mittels Einschreiben (zur Post am 11.3.09) zuzustellen (§ 122 Abs. 5 AO; § 4 VwZG). Versehentlich wird das Einschreiben der Gaby Kuhl am 14.3.09 in den Briefkasten eingelegt. Fr. Kuhl, die häufig fehlgeleitete Post für Fr. Suhl erhält, überbringt dieser am 20.3.09 das Schreiben.

Der Zustellungsmangel wurde am 20.3.09 geheilt (§ 8 VwZG analog). Die Einspruchsfrist für Gabi Suhl beginnt mit Ablauf des 20.3.09 zu laufen (§ 355 Abs. 1 AO).



HINWEIS

Hat der Stpfl. einen Bevollmächtigten bestellt, der dem FA eine Empfangsvollmacht vorlegt, soll das FA den VA an den Bevollmächtigten zustellen, § 122 Abs. 5 Satz 3 i.V.m. Abs. 1 Satz 4 AO. Dies gilt nicht, wenn dem Bevollmächtigten eine Zurückweisung nach § 80 Abs. 7 AO bekannt gegeben worden ist. Die Heilung einer fehlerhaften Zustellung ist durch entsprechende (= analoge) Anwendung des § 8 VwZG möglich.

Wird der Bescheid mit einfachem Brief zur Post gegeben (§ 122 Abs. 2 AO), ist bei Fehlern ebenfalls eine Heilung nach § 8 VwZG analog möglich (siehe auch AEAO zu § 122, Nr. 4.4.4).

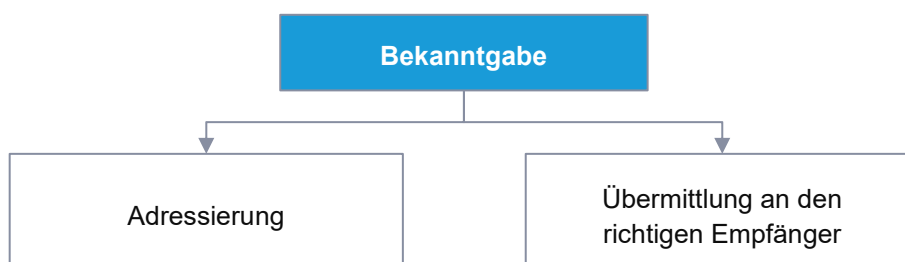
4. Folgen der Bekanntgabe

Mit der Bekanntgabe wird der VA wirksam. Ab diesem Zeitpunkt ist das FA an den Inhalt des VAs gebunden, sog. **Bindungswirkung** (§ 124 Abs. 2 AO). Der VA kann nur noch im Einspruchsverfahren oder unter den Voraussetzungen von Korrekturvorschriften geändert werden. Mit der Bekanntgabe des VAs beginnt die Einspruchsfrist zu laufen (vgl. den Wortlaut des § 355 Abs. 1 AO).

5. Ordnungsmäßige Bekanntgabe durch richtige Adressierung und Übermittlung an den richtigen Empfänger

Aus § 122 Abs. 1 Satz 1 AO folgt, dass ein VA nur dann richtig bekannt gegeben ist und die entsprechenden Rechtsfolgen auslöst,

- wenn der Betroffene eindeutig bezeichnet wird und
- wenn der Bescheid an den richtigen Empfänger übermittelt wird.





Aus der Verschiedenheit der SteuerVAe folgt, dass die Adressierungs- und Übermittlungsregelungen nicht einheitlich für alle VAe angewendet werden können. Die Regeln über die Bekanntgabe sind im AEAO zu § 122 (sog. „Bekanntgabeerlass“) zusammengefasst. Dabei wird von folgenden Begriffen ausgegangen (AEAO zu § 122, Nr. 1.1):



PRÜFUNGSTIPP

Der sehr umfangreiche Bekanntgabeerlass (AEAO zu § 122) verfügt über eine Inhaltsübersicht, die das rasche Auffinden einer passenden Fundstelle erleichtern kann.

5.1 Inhaltsadressat

Inhaltsadressat ist derjenige, an den der VA zu adressieren ist, also derjenige, der von dem VA betroffen wird (§ 122 Abs. 1 Satz 1 AO); dies ist z.B. bei ESt-Bescheiden der Steuerschuldner.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bekanntgabe: Inhaltsadressat – Bekanntgabeadressat – Empfänger – v10128

5.2 Bekanntgabeadressat

Ist der Inhaltsadressat steuerlich nicht handlungsfähig (vgl. § 79 AO), erfolgt die Adressierung an Inhalts- **und** Bekanntgabeadressaten.

▶ Beispiel:

Alex ist der Vormund des intellektuell beeinträchtigten Berthold. Dieser hat Einkünfte aus VuV. Berthold ist der Inhaltsadressat des ESt-Bescheids. Alex als Vormund ist der Bekanntgabeadressat. Der ESt-Bescheid ist zu adressieren an Alex als gesetzlichen Vertreter des Berthold.

5.3 Empfänger

Empfänger ist derjenige, an den der VA zu übermitteln ist.

▶ Beispiel:

Im o.g. Beispiel ist der Bescheid an Alex zu übermitteln. Hätte Alex einen StB eingeschaltet und diesem Empfangsvollmacht erteilt, wäre der Berater der richtige Empfänger.

6. Adressierung von Steuerverwaltungsakten

Die richtige Adressierung von SteuerVAen setzt voraus, dass sich der Betroffene eindeutig aus dem Bescheid ergeben muss (§ 122 Abs. 1 Satz 1 AO). Dies bedeutet aber nicht, dass der Betroffene im Anschriftenfeld des SteuerVAs (z.B. des Steuerbescheids) erscheinen muss. Es genügt, wenn sich aus dem gesamten Inhalt des Bescheids der richtige und richtig bezeichnete Adressat ergibt.

▶ Übungsfall („Richard Hoffmann“):

Arbeitnehmer Richard Hoffmann beauftragt den StB Wittig, seine ESt-Erklärung zu fertigen, beim FA einzureichen und den ESt-Bescheid für ihn in Empfang zu nehmen. Wittig legt diese Vollmacht dem FA vor. Dieses trägt in das Anschriftenfeld des Bescheids den Berater Wittig ein. In der Erläuterungsspalte des Bescheids vermerkt es: „Dieser Bescheid ergeht an Sie mit Wirkung für Ihren Mandanten, Herrn Richard Hoffmann.“ Das FA übersendet den Bescheid an Wittig (vgl. § 122 Abs. 1 Satz 3 AO).

a) *Wer ist richtiger Adressat und wer ist richtiger Empfänger des Bescheids?*

b) Ist der Bescheid richtig adressiert und richtig übermittelt?

► **Lösung:**

- a) Der Betroffene und damit der richtige **Adressat** (Inhaltsadressat) des Bescheids ist der Arbeitnehmer Hoffmann, da er Schuldner der ESt ist. Der richtige **Empfänger** des Bescheids ist wegen der Empfangsvollmacht (§ 80 AO) der StB Wittig.
- b) Nach § 122 Abs. 1 Satz 3 AO („kann“) ist dem FA in solchen Fällen zwar ein Ermessen (§ 5 AO) eingeräumt, wem es den Bescheid übermittelt. Wegen der **Empfangsvollmacht** handelt es aber nur dann ermessensgemäß, wenn es den Bescheid dem Berater übersendet. Es hat hier in Wirklichkeit keinen Ermessensspielraum (AEAO zu § 122, Nr. 1.5.2 und Nr. 1.7). Das FA hat in diesem Fall den Bescheid richtig adressiert und richtig übermittelt.

Enthält ein SteuerVA Adressierungsmängel, weil der Inhalts- oder Bekanntgabeadressat nicht oder in schwerwiegender Weise falsch bezeichnet wurde, liegt ein Nichtigkeitsgrund (§ 125 Abs. 1 AO) vor: Der Bescheid leidet an einem Bestimmtheitsmangel nach § 119 Abs. 1 AO (vgl. AEAO zu § 122, Nr. 4.1).

► **Beispiel:**

Das FA versendet den ESt-Bescheid an **Wolf Körner**, Zeppelinstr. 5, 90491 Nürnberg, mit der Anschrift: Walter Körner, Zeppelinstr. 5, 90491 Nürnberg.

Der ESt-Bescheid enthält zwar einen Adressierungsmangel, da der Adressat nicht richtig bezeichnet ist. Allerdings ist durch Auslegung der Anschrift der richtige Adressat Wolf Körner feststellbar. Daher ist der Bescheid insoweit ordnungsgemäß bekannt gegeben worden.

7. Übermittlung von Steuerverwaltungsakten an den richtigen Empfänger



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2014 wurde eine Prüfungsanordnung (§ 196 AO) an die GmbH übermittelt, obwohl eine Empfangsvollmacht für den StB vorlag. Dieser Übermittlungsfehler wurde mit Übergabe der Prüfungsanordnung an den StB geheilt.

Neben der richtigen Adressierung ist zur wirksamen Bekanntgabe eines VAs erforderlich, dass dieser auch dem richtigen Empfänger zugeht. Dieser ist häufig mit dem Betroffenen nicht identisch. Der vom FA angesprochene Empfänger wird sich im Allgemeinen aus dem Anschriftenfeld des Bescheids ergeben, da die Finanzbehörden Fensterbriefkuverts verwenden. Versendet das FA z.B. einen USt-Bescheid unmittelbar an einen nicht von einem Dritten (z.B. StB) vertretenen Unternehmer, so sind Adressat und Empfänger identisch.

Wurde ein VA an die falsche Person übermittelt, so gilt dieser Fehler als in dem Zeitpunkt geheilt, in dem der Bescheid dem richtigen Empfänger tatsächlich zugegangen ist.

Dies ergibt sich für die **Zustellung** unmittelbar aus § 8 VwZG, für die **Bekanntgabe mit einfachem Brief** aus einer analogen Anwendung des § 8 VwZG (AEAO zu § 122, Nr. 4.4.4). Dies hat vor allem Bedeutung für den Beginn der Einspruchsfrist (§ 355 Abs. 1 AO), die erst mit Ablauf des Tages des tatsächlichen Zugangs beim richtigen Empfänger beginnt.

8. Bekanntgabe von Verwaltungsakten bei Vertretung von Bevollmächtigten

Wie sich aus § 80 Abs. 1 Satz 1 AO ergibt, können sich Stpfl. und sonstige an Besteuerungsverfahren Beteiligte (§ 78 AO) durch Bevollmächtigte vertreten lassen.



8.1 Adressierung

In Fällen der Vertretung bleibt selbstverständlich Inhaltsadressat der Vertretene. Vgl. dazu oben den Übungsfall „Richard Hoffmann“.

8.2 Übermittlung

Hat ein Beteiligter einen Bevollmächtigten, der (nur) über eine allgemeine Verfahrensvollmacht (aber keine Empfangsvollmacht) verfügt, so **kann** das FA VAe auch an diesen übermitteln (§ 122 Abs. 1 Satz 3 AO) oder zustellen (§ 122 Abs. 5 AO i.V.m. § 7 Abs. 1 Satz 1 VwZG). Dem FA ist in diesem Falle ein Ermessen (§ 5 AO) eingeräumt (vgl. AEAO zu § 122, Nr. 1.7).

► Beispiel:

Das FA will an Xaver Rauh einen Zwangsgeldbescheid richten, da er sich geweigert hat, in einer steuerlichen Angelegenheit, die seinen ehemaligen Prokuristen betraf, Auskunft zu erteilen (§ 93 Abs. 1 Satz 1 u. 3 AO i.V.m. §§ 328 ff. AO).

Rauh wird in dieser Angelegenheit von seinem RA vertreten. Inhaltsadressat des Zwangsgeldbescheids bleibt Rauh (§ 78 Nr. 2 AO i.V.m. § 122 Abs. 1 Satz 1 AO). Das FA handelt im Zweifel ermessensgemäß, wenn es den Bescheid dennoch an Rauh übermittelt. Hat aber Rauh dem FA eine auf den RA lautende Empfangsvollmacht vorgelegt, muss das FA den Bescheid an diesen als richtigen Empfänger übermitteln.



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2021 wurden Bescheide trotz vorliegender Empfangsvollmacht nicht an den StB, sondern an den Stpfl. übermittelt. Mangels Heilung führte dies zur Unwirksamkeit der Bescheide.

9. Bekanntgabe an Minderjährige, Geschäftsunfähige, beschränkt Geschäftsfähige

An diese Personen können hoheitliche wie auch privatrechtliche Willenserklärungen nicht unmittelbar gerichtet werden (§ 104 BGB, § 106 BGB; § 79 AO).

9.1 Adressierung

Aus diesem Grunde erfolgt die Adressierung an diese Personen (Inhaltsadressaten) zusammen mit ihren gesetzlichen Vertretern (Bekanntgabeadressaten). Dabei **ist** das gesetzliche Vertretungsverhältnis anzugeben (siehe AEAO zu § 122, Nr. 2.2).

► Beispiel:

- Eltern (§ 1626 BGB, § 1629 BGB)
- Vormund (§ 1793 BGB)
- Betreuer (§§ 1814 ff. BGB, siehe hierzu AEAO zu § 122, Nr. 2.2.4)

Handelt es sich um mehrere gesetzliche Vertreter, z.B. die Eltern, so sind in der Adressierung alle zu nennen.

9.2 Übermittlung

Die Übermittlung erfolgt an den bzw. die gesetzlichen Vertreter. Hat ein Beteiligter mehrere gesetzlichen Vertreter, so genügt die Übermittlung an einen von ihnen. Dies ergibt sich bei **Zustellung** aus § 6 Abs. 3 VwZG. Bei der **Bekanntgabe mit einfachem Brief** folgt dies aus einer analogen Anwendung des § 6 Abs. 3 VwZG (AEAO zu § 122, Nr. 2.2.2).

► **Beispiel:**

Karl Buhl, vier Jahre alt, hat von seiner Großmutter ein vermietetes Mehrfamilienhaus geerbt. Er wird von seinen Eltern, Marianne und Rainer Buhl, gesetzlich vertreten (§ 1626 BGB, § 1629 BGB). An wen muss das FA den ESt-Bescheid für Karl Buhl bekannt geben?

Adressierung: Sie richtet sich an den Minderjährigen (Inhaltsadressat) und beide gesetzlichen Vertreter (Bekanntgabeadressaten) z.B. „An Marianne und Rainer Buhl als gesetzliche Vertreter für Karl Buhl“.

Übermittlung: Die Übermittlung kann an beide Eltern erfolgen. Es genügt aber auch, wenn sie an einen von beiden erfolgt (§ 6 Abs. 3 VwZG analog).

10. Bekanntgabe an Ehegatten



HINWEIS

Die verfahrensrechtliche Klausur der StB-Prüfung 2015 hatte einen zusammengefassten ESt-Bescheid zum Gegenstand, in 2023 wurde ein Zusammenveranlagungs-ESt-Bescheid mit einem Vorauszahlungsbescheid den Eheleuten unter gemeinsamer Adresse bekanntgegeben.

Liegen die Voraussetzungen für eine Ehegattenveranlagung vor (§ 26 Abs. 1 EStG), so können die Ehegatten wählen zwischen

- Einzelveranlagung (§ 26a EStG) und
- Zusammenveranlagung (§ 26b EStG).



HINWEIS

Nach § 26 Abs. 3 EStG ist eine Zusammenveranlagung (§ 26b EStG) durchzuführen, wenn von dem Wahlrecht des § 26 Abs. 2 EStG nicht oder nicht wirksam Gebrauch gemacht wird.

Im Fall des § 26a EStG erhält jeder Ehegatte seinen Bescheid, der an ihn adressiert und übermittelt wird.

Besonderheiten ergeben sich in den Fällen der **Zusammenveranlagung**. Nach der Rechtsprechung des BFH bedeutet Zusammenveranlagung, dass es sich um **zwei Veranlagungen in einer Verfügung** handelt. Dabei werden die Einkünfte der Ehegatten getrennt ermittelt und dann den Ehegatten gemeinsam zugerechnet.

Schließlich wird ein gemeinsamer Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 EStG), ein gemeinsames Einkommen (§ 2 Abs. 4 EStG) und ein gemeinsames zu versteuerndes Einkommen (§ 2 Abs. 5 EStG) gebildet (vgl. AEAO zu § 122, Nr. 2.1). Die gemeinsame Steuerschuld der Ehegatten wird durch einen so genannten **zusammengefassten Steuerbescheid** festgesetzt (§ 155 Abs. 3 AO). Beide Ehegatten schulden die Steuer als **Gesamtschuldner** (§ 44 Abs. 1 AO). Erfüllt ein Ehegatte die Steuerschuld, so hat dies auch gegenüber dem anderen Ehegatten Erfüllungswirkung (§ 44 Abs. 2 Satz 1 AO).

10.1 Adressierung von ESt-Bescheiden an zusammen veranlagte Ehegatten

Der Bescheid ist an beide Ehegatten zu richten (Inhaltsadressaten).

► **Beispiel:**

An Frau Marianne und Herrn Rainer Buhl
Theresienstr. 5
80333 München



Wird der Bescheid nur an einen Ehegatten adressiert, so ist er **nicht wichtig**, sondern entfaltet nur diesem gegenüber Wirksamkeit, denn das FA hat in Fällen der Zusammenveranlagung ein Ermessen (§ 5 AO), ob es nach § 155 Abs. 3 AO einen zusammengefassten Bescheid erlässt, oder ob es jedem Ehegatten einen an ihn adressierten Bescheid zusendet. Ggf. liegt jedoch ein Ermessensfehler vor, durch den der Bescheid rechtswidrig und damit fehlerhaft wird.

10.2 Übermittlung von ESt-Bescheiden an zusammen veranlagte Ehegatten

Gemäß § 122 Abs. 7 AO reicht es für die ordnungsgemäße Übermittlung des Bescheids an die Ehegatten aus, wenn ihnen **eine** gemeinsame Ausfertigung unter ihrer gemeinsamen Familienanschrift zugeht. Dies gilt aber nicht, wenn

- die Ehegatten Einzelbekanntgabe beantragt haben oder
- dem FA bekannt ist, dass zwischen den Eheleuten ernsthafte Meinungsverschiedenheiten bestehen (AEAO zu § 122, Nr. 2.1.4).



HINWEIS

§ 122 Abs. 7 AO gilt nicht bei Zustellung i.S.d. VwZG. Hier ist jedem Ehegatten eine Ausfertigung zuzustellen (AEAO zu § 122, Nr. 3.4).

11. Bekanntgabe in Fällen der Gesamtrechtsnachfolge



HINWEIS

In der StB-Prüfung 2011 wurde ein Gewinnfeststellungsbescheid an einen Toten als Inhaltsadressaten gerichtet (s. unten das Beispiel „Max Schiller“).

Besonderheiten gelten bei der **Gesamtrechtsnachfolge** (§ 45 AO): In bestimmten Fällen kann durch ein Ereignis oder einen Rechtsakt das Vermögen als Ganzes auf einen Rechtsnachfolger übergehen. Die wichtigsten Regelungen der Gesamtrechtsnachfolge sind:

- Erbfolge (§ 1922 Abs. 1 BGB),
- Begründung der Gütergemeinschaft (§ 1416 Abs. 2 BGB),
- Verschmelzung oder Umwandlung von Gesellschaften nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG),
- Anwachsung (§ 712a Abs. 1 Satz 2 BGB).

Zur Adressierung siehe AEAO zu § 122, Nr. 2.12.

Von der Gesamtrechtsnachfolge ist die **Einzelrechtsnachfolge** zu unterscheiden. Sie liegt vor, wenn Wirtschaftsgüter durch Verträge veräußert und übertragen werden.

► Beispiel:

Emma Schön überträgt ihr gesamtes Vermögen – Aktien, Forderungen, Bargeld, wertvolle Möbel, ihr gewerbliches Unternehmen – auf ihre Nichte Luise Schön. Luise Schön ist nicht Gesamtrechtsnachfolgerin ihrer Tante. Ihr Vermögen erwirbt sie dadurch, dass Emma Schön die einzelnen Vermögensgegenstände nach den Vorschriften des BGB einzeln auf sie überträgt. Es handelt sich daher um Einzelrechtsnachfolge.

Nach § 45 Abs. 1 AO wird der Gesamtrechtsnachfolger Steuerschuldner: Auf ihn gehen nicht nur die Forderungen und Schulden über, vielmehr tritt er vollständig in die Rechtsstellung des Rechtsvorgängers ein. Dies bedeutet, dass nach Eintritt der Gesamtrechtsnachfolge SteuerVAe nur noch an den (die) Gesamtrechtsnachfolger zu adressieren sind. Der Gesamtrechtsnachfolger ist Steuerschuldner (Inhaltsadressat).



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2022 musste erkannt werden, dass der Bescheid noch vor Verlust der Handlungsfähigkeit und dem kurz darauf eintretenden Tod der Stpfl. wirksam in ihren Machtbereich gelangt war.

► **Beispiel:**

Max Schiller ist gestorben. Er wird von seinem Sohn Josef Schiller beerbt. In Unkenntnis des Todes von Max adressiert das FA den ESt-Bescheid an den Toten. Es ist rechtlich und tatsächlich unmöglich, einen SteuerVA an einen Toten zu richten. Der Bescheid ist nichtig (§ 119 Abs. 1 AO, § 125 Abs. 1 AO). Die richtige Adressierung wäre z.B. „An Josef Schiller, als Gesamtrechtsnachfolger für den verstorbenen Max Schiller“. Dabei ist ohne Bedeutung, ob das FA vom Tod des Max Schiller wusste.

Für die Übermittlung gelten keine Besonderheiten.

12. Bekanntgabe von Steuerbescheiden an Personengesellschaften und Gemeinschaften

Für die richtige Adressierung ist abzustellen auf die Rechtsnatur der jeweiligen Personenvereinigung, ob es sich also um eine rechtsfähige oder um eine nichtrechtsfähige handelt (§ 14a AO; vgl. dazu AEAO zu § 122, Nr. 2.4).

12.1 Rechtsfähige Personenvereinigungen

Rechtsfähige Personenvereinigungen i.S.d. § 14a Abs. 2 AO, also z.B.

- die Personenhandelsgesellschaften OHG und KG,
- die rechtsfähige GbR (§ 705 Abs. 2 BGB; eine solche entsteht, sobald sie mit Zustimmung sämtlicher Gesellschafter am Rechtsverkehr teilnimmt, spätestens aber mit ihrer Eintragung im Gesellschaftsregister (AEAO zu § 14a, Nr. 3; § 719 Abs. 1 BGB, § 707 BGB, § 707a BGB)) oder
- die PartG

können Schuldner u.a.

- der Umsatzsteuer (§ 2 Abs. 1 UStG, § 13a Abs. 1 Nr. 1 UStG),
- der Gewerbesteuer (§ 5 Abs. 1 Satz 3 GewStG),
- der Kraftfahrzeugsteuer (§ 7 Nr. 1 KraftStG) und der Grunderwerbsteuer (§ 13 GrEStG) sein, wenn das Kraftfahrzeug oder das Grundstück Betriebsvermögen der Gesellschaft ist.

In diesen Fällen sind die Bescheide an die Gesellschaft – bei Personenhandelsgesellschaften unter ihrer Firma (§§ 17 ff. HGB), bei der rechtsfähigen GbR unter ihrem geschäftsüblichen Namen und bei einer im Register eingetragenen GbR (sog. „eGbR“; § 707 BGB) unter dem im Register eingetragenen Namen (§ 707a Abs. 2 BGB) – zu adressieren. Diese ist Inhalts- und Bekanntgabeadressat (AEAO zu § 122, Nr. 2.4.1., 2.4.1.1.).

► **Beispiel:**

Die Otto Mayr KG besteht aus dem Komplementär Otto Mayr und dem Kommanditisten Ernst Hohlbach. Der an die KG gerichtete USt-Bescheid muss an die „Firma Otto Mayr KG“ unter ihrer korrekten Anschrift gerichtet werden.

► **Beispiel:**

Der an die rechtsfähige „Dachdeckerei Gebrüder Hinterhofer GbR“ gerichtete USt-Bescheid muss die Bezeichnung „Dachdeckerei Gebrüder Hinterhofer GbR“ sowie die korrekte Anschrift enthalten.



► **Beispiel:**

Der an die im Gesellschaftsregister eingetragene „Dachdeckerei Gebrüder Hinterhofer GbR“ gerichtete USt-Bescheid muss die Bezeichnung „Dachdeckerei Gebrüder Hinterhofer eGbR“ sowie die korrekte Anschrift enthalten.

12.2 Nichtrechtsfähige Personenvereinigungen und nichtrechtsfähige GbR

Bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen (§ 14a Abs. 3 AO), z.B.

- der Bruchteilsgemeinschaft (§ 741 BGB),
- der Gütergemeinschaft (§ 1415 BGB) oder
- der Erbengemeinschaft (§ 2032 BGB)

ist für steuerverfahrensrechtliche Fragen im Einzelfall zu prüfen, ob die Beteiligten nicht doch – ggf. konkludent – eine Gesellschaft iSd § 705 BGB gegründet haben, die am Rechtsverkehr teilnehmen soll (Außen-GbR). Mögliche Abgrenzungskriterien finden sich in AEAO zu § 14a, Nr. 8.

Ist eine **nicht rechtsfähige Personenvereinigung selbst steuerpflichtig**, sind die Bescheide in Ermangelung eines geschäftsüblichen Namens an alle Mitglieder (Gemeinschafter, Gesellschafter) zu richten; ausnahmsweise kann eine Kurzbezeichnung (z.B. „Erbengemeinschaft nach Alois Huber“) gewählt werden (AEAO zu § 122, Nr. 2.4.1.2). Die Bescheide werden durch Bekanntgabe an ein Mitglied (insbes. als verfügungsberechtigt Auftretende) der gegenüber der nicht rechtsfähigen Personenvereinigung wirksam; bei mehreren Mitgliedern reicht die Bekanntgabe einer Ausfertigung des Bescheids an eines von ihnen, sofern der Hinweis enthalten ist, dass die Bekanntgabe in der Eigenschaft als Mitglied der Gemeinschaft bzw. Gesellschaft erfolgt und Wirkung gegenüber der Gemeinschaft/Gesellschaft entfaltet (AEAO zu § 122, Nr. 2.4.1.2).

► **Beispiel:**

Der an die Erbengemeinschaft nach Piotr Vusic, bestehend aus seinen Kindern Vangela, Mila und Jova Vusic, gerichtete Bescheid, kann bspw. gerichtet werden an „Frau Vangela Vusic für die Erbengemeinschaft nach Piotr Vusic“ unter ihrer korrekten Anschrift, versehen mit dem Hinweis: „Der Bescheid ergeht an Sie als Mitglied der Gemeinschaft/Gesellschaft mit Wirkung für und gegen die Gemeinschaft/Gesellschaft“.

Für die **nicht rechtsfähige GbR** (§ 705 Abs. 2 BGB, § 740 BGB), die sich auf die Regelung der Rechtsverhältnisse der Gesellschafter untereinander beschränkt und nicht auf eine Teilnahme am Rechtsverkehr mit Dritten gerichtet ist, wie bei der Innengesellschaft (AEAO zu § 14a, Nr. 6), finden die für nicht rechtsfähige Personenvereinigungen geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung (§ 14a Abs. 4 AO; AEAO zu § 122, Nr. 2.4.1.3).

13. Bekanntgabe von einheitlichen und gesonderten Feststellungen

Aus § 179 Abs. 2 AO folgt, dass sich Feststellungsbescheide an die Feststellungsbeteiligten (Inhaltsadressaten) und nicht an die Gesellschaften/Gemeinschaften richten (AEAO zu § 122, Nr. 2.5.1). Wird die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen gegenüber mehreren Beteiligten einheitlich vorgenommen, sollen zur Vermeidung unnötigen Verwaltungsaufwands Bescheide und mit der einheitlichen Feststellung zusammenhängende Mitteilungen grundsätzlich nicht allen Feststellungsbeteiligten, sondern regelmäßig nur **einem Empfangsbevollmächtigten mit Wirkung für und gegen alle Feststellungsbeteiligten** bekannt gegeben werden.

Die Übermittlung des gesonderten und einheitlichen Feststellungsbescheids erfolgt

- an rechtsfähige Personenvereinigungen nach den Regeln des § 183 AO (AEAO zu § 122, Nr. 2.5.2 ff.) und
- an nicht rechtsfähige Personenvereinigungen und in sonstigen Fällen nach den Regeln des § 183a AO (AEAO zu § 122, Nr. 2.5.3. ff.).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Übermittlung von einheitlichen und gesonderten Feststellungen – v14008

13.1 Übermittlung an rechtsfähige Personenvereinigungen (§ 183 AO)

Bilden die Feststellungsbeteiligten – also die Personen, die am Gegenstand der gesonderten und einheitlichen Feststellung als Gesellschafter oder Gemeinschafter beteiligt sind – eine rechtsfähige Personenvereinigung (§ 14a AO), sind alle Verwaltungsakte und Mitteilungen, die nach der AO und den Steuergesetzen mit der gesonderten und einheitlichen Feststellung zusammenhängen, grundsätzlich der rechtsfähigen Personenvereinigung bekannt zu geben (§ 183 Abs. 1 Satz 1 AO). Diese Regelung stellt damit eine gesetzliche Bekanntgabe-Vertretung dar (AEAO zu § 122, Nr. 2.5.2.1); es bedarf also keiner Bestimmung eines gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten durch die Feststellungsbeteiligten. Bei der Bekanntgabe an die rechtsfähige Personenvereinigung ist darauf hinzuweisen, dass die Bekanntgabe mit Wirkung für und gegen alle Feststellungsbeteiligten erfolgt (§ 183 Abs. 1 Satz 2 AO).

► Beispiel:

Die Otto Mayr KG besteht aus dem Komplementär Otto Mayr und dem Kommanditisten Ernst Hohlbach. Der Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung der Besteuerungsgrundlagen ist der KG bekanntzugeben und wirkt bei Vorliegen des Hinweises nach § 183 Abs. 1 Satz 2 AO für und gegen Mayr und Hohlbach.



HINWEIS

Als Bekanntgabebevollmächtigte (§ 122 Abs. 1 Satz 3 AO) kann die rechtsfähige Personenvereinigung auch weiterhin eine/n Dritte/n, z.B. eine Steuerberaterin, benennen.

§ 183 Abs. 2 Satz 1 AO regelt **Ausnahmen** von den o.g. Grundätzen, wenn dem FA bekannt ist, dass

- die Personenvereinigung vollbeendet ist (Nr. 1 Alt. 1) oder zwischen den Feststellungsbeteiligten ernstliche Meinungsverschiedenheiten (Nr. 2 Alt. 2) bestehen. Dann erfolgt Einzelbekanntgabe nach § 183 Abs. 3 AO.
- Feststellungsbeteiligte aus der Personenvereinigung ausgeschieden sind (Nr. 2 Alt. 1). Für die Ausgeschiedenen erfolgt Einzelbekanntgabe, in Bezug auf die verbleibenden Feststellungsbeteiligten kann die Bekanntgabe weiterhin nach Abs. 1 erfolgen.

In den Fällen von § 183 Abs. 2 Satz 1 **Nr. 2** AO ist jeweils zu prüfen, ob tatsächlich eine Einzelbekanntgabe erforderlich ist oder ob die relevanten Verwaltungsakte und Mitteilungen nach § 183 Abs. 2 Satz 2 AO weiterhin der rechtsfähigen Personenvereinigung bekannt gegeben werden können, soweit und solange ein Feststellungsbeteiligter der Bekanntgabe an die Personenvereinigung mit Wirkung für und gegen ihn nicht widersprochen hat. Dieser Widerspruch wird erst mit Zugang beim FA wirksam (§ 183 Abs. 2 Satz 3 AO).

- die Personenvereinigung nicht mehr rechtsfähig ist (Nr. 1 Alt. 2). In diesen Fällen richtet sich die Bekanntgabe nach § 183a AO (AEAO zu § 183, Nr. 3).

► Beispiel:

Die Otto Mayr KG besteht aus dem Komplementär Otto Mayr und den Kommanditisten Ernst Hohlbach und Günther Willers. Willers ist unterjährig aus der KG ausgeschieden und hat gegenüber dem FA der weiteren Bekanntgabe an die KG widersprochen. Der Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung der Besteuerungsgrundlagen ist der KG bekanntzugeben und wirkt bei Vorliegen des Hinweises nach § 183 Abs. 1 Satz 2 AO für und gegen



Mayr und Hohlbach. Zudem hat eine Einzelbekanntgabe der in § 183 Abs. 3 AO aufgeführten Besteuerungsgrundlagen an Willers zu erfolgen.



HINWEIS

§ 183 AO in seiner derzeit geltenden Fassung ist ab dem 1.1.2024 in allen offenen Fällen (d.h. auch für zurückliegende Feststellungszeiträume) anzuwenden (AEAO zu § 183, Nr. 7). Jedoch können die in § 183 Abs. 1 AO genannten Verwaltungsakte und Mitteilungen während einer Übergangszeit in den Kalenderjahren 2024 und 2025 allerdings auch noch dem bisher bestellten Empfangsbevollmächtigten (§ 183 AO a.F.) wirksam bekannt gegeben werden (Art. 97 § 39 Abs. 3 EGAO). Insofern hat das FA während der Übergangszeit ein Wahlrecht bei der Bekanntgabe.

13.2 Übermittlung an nicht rechtsfähige Personenvereinigungen (§ 183a AO)

Bilden die Feststellungsbeteiligten **keine** rechtsfähige Personenvereinigung (§ 14a AO), findet die Bekanntgabe nach den Vorgaben des § 183a AO statt.

Die Feststellungsbeteiligten sollen einen Empfangsbevollmächtigten bestellen, dem das FA alle Verwaltungsakte und Mitteilungen, die nach der AO und den Steuergesetzen mit der gesonderten und einheitlichen Feststellung zusammenhängen, übersendet (§ 183a Abs. 1 Satz 1 AO). Ist kein Empfangsbevollmächtigter bestellt, kann das FA die Feststellungsbeteiligten auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist einen solchen zu benennen. Dabei hat es einen Beteiligten vorzuschlagen, soweit nicht ein anderer Empfänger benannt wird (§ 183a Abs. 1 Satz 2, 3 AO). In allen genannten Fällen muss stets der **Hinweis nach § 183a Abs. 1 Satz 4 AO** auf die Wirkung der Bekanntgabe „für und gegen alle Feststellungsbeteiligten“ erfolgen, da sonst die Bekanntgabe den anderen gegenüber nicht wirksam ist

§ 183a Abs. 1 AO ist nach Abs. 2 der Vorschrift **nicht** anzuwenden, wenn dem FA bekannt ist, dass

- die Personenvereinigung nicht mehr besteht (§ 183a Abs. 2 Satz 1 **Nr. 1 Alt. 1 AO**). Ist die Beendigung in das entsprechende Register (Handels- oder Gesellschaftsregister) eingetragen, muss sich das FA dies als bekannt zurechnen lassen (§ 15 HGB, ggf. analog, § 707a Abs. 3 BGB). Folge: Der Feststellungsbescheid muss allen Beteiligten übermittelt werden (Einzelbekanntgabe, AEAO zu § 183a, Nr. 2.1.).
- die Personenvereinigung rechtsfähig geworden ist (§ 183a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Alt. 2 AO). Ab Erlangung der Rechtsfähigkeit erfolgt die Bekanntgabe nach § 183 AO (AEAO zu § 183a, Nr. 2.2.).
- ein Gesellschafter (Gemeinschafter) aus der Personenvereinigung ausgeschieden ist (§ 183a Abs. 2 Satz 1 **Nr. 2 Alt. 1 AO**) oder zwischen den Beteiligten ernsthafte Meinungsverschiedenheiten bestehen (§ 183a Abs. 2 Satz 1 **Nr. 2 Alt. 2 AO**). In den Fällen der Nr. 2 ist jeweils zu prüfen, ob tatsächlich eine Einzelbekanntgabe erforderlich ist oder ob die relevanten Verwaltungsakte und Mitteilungen nach § 183a Abs. 2 Satz 2 AO weiterhin dem gemeinsam bestellten Empfangsbevollmächtigten bekannt gegeben werden können, soweit und solange ein Feststellungsbeteiligter oder der Empfangsbevollmächtigte dem nicht widersprochen hat (AEAO zu § 183a, Nr. 2.3.). Der Widerruf der Empfangsvollmacht und der Widerspruch werden erst mit Zugang beim FA wirksam (§ 183a Abs. 2 Satz 3 AO)

14. Bekanntgabe an juristische Personen



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2014 wurde eine Prüfungsanordnung (§ 196 AO) an eine GmbH gerichtet. Es wurde gefragt, ob diese Prüfungsanordnung wirksam bekannt gegeben wurde.

Zu den juristischen Personen rechnet man insbesondere Personenvereinigungen, die Träger von Rechten und Pflichten sein können – also mit Rechtspersönlichkeit ausgestattet sind –, wie eingetragene (§ 21 BGB) oder wirtschaftliche (§ 22 BGB) Vereine, Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Genossenschaften. Diese sind keine Personenvereinigungen i.S.d. § 14a AO (AEAO zu § 14a, Nr. 1), so dass Adressat und richtiger Empfänger von Steuerbescheiden die juristische Person ist. Es ist nicht nötig, den gesetzlichen Vertreter der juristischen Person als Bekanntgabeadressaten zu benennen (AEAO zu § 122, Nr. 2.8.1.1.).



15. ÜBUNGSFALL

ANGABE

Anton Huber hat am 27.6.17 einen Besprechungstermin in der Steuerkanzlei von StB Xaver Feinsinn in Bamberg.

Bisher war Anton Huber Mandant der Steuerberatungsgesellschaft „Fränkische-Treuhand-Bamberg GmbH“, jetzt will er wegen einer Steuerstraftat mit StB Xaver Feinsinn einen Beratungsvertrag abschließen, da Xaver Feinsinn als Spezialist für Steuerstrafsachen gilt.

Mit Hilfe von StB Feinsinn will er eine wirksame Selbstanzeige wegen Steuerhinterziehung beim FA Bamberg (Bundesland Bayern) einreichen, ihm soll es nicht wie einem bekannten bayerischen Fußball-Manager ergehen.

Im Folgenden wird der Inhalt des Gesprächs von Anton Huber mit Xaver Feinsinn zusammengefasst dargestellt:

Es geht um Einkommensteuer und Umsatzsteuer für den Veranlagungszeitraum 10.

Anton Huber hat im Jahr 10 das Spielwarenfachgeschäft „Anton Huber Spielwarenfachhandel e.K.“ in Bamberg, Karolinenstraße 20, (Bundesland Bayern) betrieben.

Er hat als Unternehmer seine monatlichen Umsatzsteuervoranmeldungen pünktlich abgegeben und die geschuldeten Beträge bezahlt.

Die Umsatzsteuererklärung für den Veranlagungszeitraum 10 und die gemeinsame Einkommensteuererklärung 10 von Anton und seiner Ehefrau Berta Huber sind erst im November 13 abgegeben worden.

Das FA Bamberg hatte ab 30.9.12 mehrfach die Abgabe der ESt- und USt-Erklärung 10 angemahnt, in der Folgezeit dann mit der Festsetzung von Zwangsgeldern und Verspätungszuschlägen gedroht, und schließlich mit Schätzungsbescheiden vom Freitag, 9.3.13, (Tag des Postversandes mit Standardbrief) die Umsatzsteuer 10 und die Einkommensteuer 10 festgesetzt.

Bei der Umsatzsteuer hat sich nach dem Abzug des Vorauszahlungssolls eine Abschlusszahlung von 12.000 € ergeben.

Der Umsatzsteuerbescheid ist am 9.3.13 an Herrn Anton Huber, Karolinenstraße 20, 96049 Bamberg versandt worden. Die Festsetzung ist unter VdN., § 164 Abs. 1 AO, erfolgt.

Ebenfalls am 9.3.13 ist der Schätzungsbescheid für die Einkommensteuer 10 zum Postversand gegeben worden.

Anton Huber hat diesen „Einkommensteuerbescheid 10“ Xaver Feinsinn vorgelegt, der Inhalt ist hier **auszugsweise** wiedergegeben:



Finanzamt Bamberg
Martin-Luther-Straße 1
96050 Bamberg

Bamberg,
Zi.Nr.:
Tel.:

Freitag, 9.3.13
183
(0951) – 84 – 183

An

Herr und Frau
Anton und Berta
Huber

Bescheid für 10

über

Kunigundendamm 52
96050 Bamberg

Einkommensteuer

Festsetzung

Art der Steuerfestsetzung:

Der Bescheid ergeht unter Vorbehalt der Nachprüfung, § 164 Abs. 1 AO. Der Bescheid ist nach § 165 Abs. 1 S. 2 AO teilweise vorläufig.

	Verspätungszuschlag €	Einkommensteuer €
Festgesetzt werden	735,00	54.022,00
ab Vorauszahlungen ...		40.022,00
Verbleibende Steuer ...		14.000,00
Abrechnung (Stichtag 1.3.13) ...		
bereits getilgt ...	0,00	0,00
mithin sind zu wenig entrichtet ...	735,00	14.000,00
Bitte zahlen Sie		
spätestens am Donnerstag, 12.4.13 ...	735,00	14.000,00

Sie schulden die Beträge als Gesamtschuldner, § 44 AO.

Besteuerungsgrundlagen

Berechnung des zu versteuernden Einkommens

	Ehemann €	Ehefrau €	Insgesamt €
Einkünfte aus Gewerbebetrieb	195.000		
Gesamtbetrag der Einkünfte	195.000		195.000
Weitere Besteuerungsgrundlagen:			- 30.000
zu versteuerndes Einkommen			171.312
Zu versteuern nach dem Splittingtarif		171.312	54.022
festzusetzende Einkommensteuer			54.022



Erläuterungen zur Festsetzung

Schätzung der Besteuerungsgrundlagen gem. § 162 AO, da Sie die gesetzlich vorgeschriebene Steuererklärung nicht abgegeben haben.

Der Verspätungszuschlag ist nach § 152 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 2 AO mit 735 € festzusetzen.

Deshalb ist auch die Festsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung erfolgt.

(Darstellung der Katalog – Vorläufigkeiten nach § 165 Abs. 1 Satz 2 AO: Hier **nicht abgedruckt**)

Weitere Erläuterungen ... (**nicht abgedruckt**)

Rechtsbehelfsbelehrung

Die Festsetzung der Einkommensteuer und des Verspätungszuschlages können mit Einspruch angefochten werden.

Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären.

Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt 1 Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen der Bescheid bekannt gegeben worden ist.

Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem vierten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid später zugegangen ist.

AUFGABE

Wie viele und welche VAe befinden sich auf dem auszugsweise wiedergegebenen Inhalt des Bescheids für 10 über Einkommensteuer des FA Bamberg vom **9.3.13**?

Benennen Sie diese mit dem jeweiligen Fachbegriff und erklären Sie kurz prägnant deren Funktion unter Angabe der dafür notwendigen gesetzlichen Vorschriften!



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall VerfR 03 – v13134

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL	Punkte	
	Soll	Ist
1. Der „Bescheid für 10 über Einkommensteuer“ (im Folgenden: Schriftstück) richtet sich an die Eheleute Anton und Berta Huber, also an zwei Adressaten. Im Folgenden ist zu klären, wie viele VAe, die sich gegen die beiden Adressaten richten, das Schriftstück enthält. Zunächst enthält das Schriftstück die Festsetzungen von zwei Einkommensteueransprüchen, also zwei Einkommensteuerbescheide (im engeren Sinne), § 155 Abs. 1 AO. Gegenüber Anton Huber und auch gegenüber Berta Huber wird die jeweilige Einkommensteuer des Jahres 10 festgesetzt und die beiden Schuldner werden bestimmt.	1	
Diese beiden Einkommensteuerbescheide sind nach § 155 Abs. 3 AO in einer Verfügung mit dem Namen „zusammengefasster Steuerbescheid“ zusammengefasst worden. Dies war zulässig, da die beiden Eheleute die Zusammenveranlagung (§ 26 EStG, § 26b EStG) gewählt hatten und somit Gesamtschuldner nach § 44 Abs. 1 AO der Einkommensteuer 10 geworden sind. Die Einkommensteuerbescheide stellen die Grundlage für die Steuererhebung (§ 218 Abs. 1 AO) dar. Mit deren Bekanntgabe ist das jeweilige Steuerfestsetzungsverfahren (Veranlagungsverfahren) abgeschlossen.	1	
2. Mit den Einkommensteuerfestsetzungen sind jeweils Verspätungszuschläge gem. § 152 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 2 AO festgesetzt worden, und zwar gegenüber Anton Huber und gegenüber Berta Huber. Die Verspätungszuschläge stellen steuerliche Nebenleistungen (§ 3 Abs. 4 Nr. 2 AO) dar, die grundsätzlich mit der jeweiligen Steuerfestsetzung zu verbinden sind (§ 152 Abs. 11 Satz 1 AO).	1	
3. Mit den beiden Einkommensteuerfestsetzungen ebenfalls verbunden sind zwei Anrechnungsverfügungen über die Anrechnung von vorausbezahlter Einkommensteuer (§ 36 Abs. 2 Nr. 1 EStG). Es handelt sich um zwei VAe des Erhebungsverfahrens. In ihnen wird bestätigt, in welcher Höhe die festgesetzte Einkommensteuer bereits durch Zahlung erloschen ist.	1	
4. Schließlich enthält das Schriftstück vier Leistungsgebote (§ 254 Abs. 1 AO) und zwar für jeden Adressaten eines bzgl. der Einkommensteuer-Abschlusszahlung und eines bzgl. des Verspätungszuschlags. Es handelt sich dabei um VAe des Erhebungs- bzw. Vollstreckungsverfahrens. Mit ihnen werden jeweils die Fälligkeit der Einkommensteuer-Abschlusszahlung und des Verspätungszuschlags bestimmt. Ferner sind die Leistungsgebote allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	5	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!